



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Erbschaftsteuer 03

**Steuerfestsetzung und Steuererhebung,
Allgemeine Regeln des Bewertungsgesetzes**

12

Verfasser:

Andreas Pinter

Rechtsanwalt, Dipl.-Kaufmann

Andrea Jost

Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin



© Steuerrechts-Institut Knoll GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	VORBEMERKUNG	1
II.	STEUERFESTSETZUNG UND -ERHEBUNG	1
1.	Steuerschuldner § 20 ErbStG	1
1.1	Erwerbe von Todes wegen	1
1.2	Schenkungen	1
2.	Steuerhaftung gem. § 20 ErbStG	3
2.1	Haftung des Nachlasses	3
2.2	Haftung des unentgeltlichen Erwerbers	3
2.3	Haftung der Versicherungsunternehmen und Gewahrsamsinhaber	3
3.	Anrechnung ausländischer Steuer § 21 ErbStG	3
4.	Kleinbetragsgrenze	7
5.	Besteuerung von Renten, Nutzungen und Leistungen gem. § 23 ErbStG	7
5.1	Allgemeines	7
5.2	Jahresversteuerung	8
5.3	Ablösung der Jahressteuer	9
5.4	Korrekturvorschrift § 14 Abs. 2 BewG	10
6.	Mehrfacher Erwerb desselben Vermögens § 27 ErbStG	10
7.	Stundung § 28 ErbStG	12
8.	Erlöschen der Steuer in besonderen Fällen § 29 ErbStG	13
9.	Ermäßigung nach § 35b EStG	14
10.	Anzeige- und Mitteilungspflichten	15
10.1	Anzeigepflichten für die Beteiligten	15
10.2	Anzeigepflichten Dritter	16
10.3	Erbschaft-/Schenkungsteuererklärung	16
10.4	Festsetzungsfrist	16
III.	BEWERTUNGSRECHT	17
1.	Allgemeine Bewertungsgrundsätze	17
1.1	Aufgabe und Aufbau des Bewertungsgesetzes (BewG)	17
1.2	Verhältnis von BewG und ErbStG	18
1.3	Die „wirtschaftliche Einheit“ als Bewertungsgegenstand	19
1.4	Zurechnung der wirtschaftlichen Einheit	19
1.5	Bedingungen und Befristungen	20
1.5.1	Bedingte und befristete Rechtsgeschäfte	20
1.6	Bewertungsmaßstäbe	22
1.6.1	Gemeiner Wert § 9 BewG	23
1.6.2	Teilwert § 10 BewG	23



2.	Ausgewählte Bewertungsvorschriften	24
2.1	Kapitalforderungen und -schulden § 12 BewG	24
2.1.1	Grundsatz	24
2.1.2	Abweichende Bewertung	25
2.1.3	Bestimmung der Laufzeiten	25
2.1.4	Bestimmung des maßgeblichen Vervielfältigers	27
2.1.5	Sonderfall: Aufschubzeit	29
2.1.6	Sonderfall: Betagte Forderungen	30
2.1.7	Sonderfall: Lebensversicherungen	31
2.2	Wiederkehrende Nutzungen und Leistungen § 13 und § 14 BewG	31
2.2.1	Allgemeines	31
2.2.2	Bewertung	32
2.2.3	„Besondere“ Renten	34
2.2.4	Berichtigung bei Wegfall	35
2.3	Nießbrauch	36
IV.	ÜBUNGSFALL	37

I. VORBEMERKUNG



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lehrbrief Erbschaftsteuer 03 – Überblick – v13045

II. STEUERFESTSETZUNG UND -ERHEBUNG

Um den Besonderheiten des Erbschaftsteuerrechtes gerecht zu werden, enthält das ErbStG in den §§ 20 ff. Sonderregelungen zu den in der AO enthaltenen Vorschriften über die Steuerfestsetzung (§§ 150 ff. AO) und die Steuererhebung (§§ 218 ff. AO).

1. Steuerschuldner § 20 ErbStG

1.1 Erwerbe von Todes wegen

Nach § 20 Abs. 1 S. 1 ErbStG ist bei Erwerben von Todes wegen der **Erwerber** Steuerschuldner. Erwerber ist derjenige, dem ein Erwerb von Todes wegen anfällt, d. h. bei dem einer der Tatbestände des § 3 ErbStG verwirklicht ist. Hinsichtlich der Steuerschuldnerschaft von **Gesamthandsgemeinschaften und Personenvereinigungen** ist zu unterscheiden:

- **Erbengemeinschaft:**

Steuerschuldner ist stets der **einzelne Erwerber** im Hinblick auf seinen jeweiligen Erwerb. Eine Erbengemeinschaft kann nicht Steuerschuldner sein, da es ihr an der Steuersubjektfähigkeit fehlt, auch wenn eine gemeinsame Steuererklärung abgegeben werden kann.

- **Personengesellschaften** wie bspw. **GbR, OHG, KG:**

Nicht die Personengesellschaft als solche ist Erwerber und damit Steuerschuldner, sondern es sind die einzelnen Gesellschafter anteilig als Erwerber anzusehen. Daran hat sich auch nichts dadurch geändert, dass durch das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG) mit Wirkung ab 1.1.2024 das Gesamthandsprinzip bei Personengesellschaften aufgegeben wurde und sie stattdessen als rechtsfähig anzusehen sind. Dass an den bisherigen Grundsätzen der Besteuerung von Erwerben von Todes wegen und Schenkungen unter Leben festgehalten wird, wurde durch Einführung des § 2a ErbStG klargestellt. Durch Einführung dieser Vorschrift wurde somit im Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuerrecht für die rechtsfähigen Personengesellschaften die Fortführung des Transparenzprinzips und des Gesamthandsprinzips geregelt: Im Fall eines Erwerbs nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 ErbStG durch eine rechtsfähige Personengesellschaft gelten deren Gesellschafter als Erwerber.

- **§ 20 Abs. 2 ErbStG** enthält eine **Sonderregelung für die fortgesetzte Gütergemeinschaft** gem. § 4 ErbStG. Danach sind die Abkömmlinge Steuerschuldner im Verhältnis ihrer Anteile, der überlebende Ehegatte oder Lebenspartner ist für den gesamten Steuerbetrag Steuerschuldner.

1.2 Schenkungen

Bei Schenkungen unter Lebenden ist gem. § 20 Abs. 1 S. 1 ErbStG neben dem **Erwerber** auch der **Schenker** Steuerschuldner. Damit sind Erwerber und Schenker Gesamtschuldner, § 44 AO. Bei einem schenkweisen Erwerb von einer **Gesamthandsgemeinschaft** ist – unabhängig von der Frage, ob zivilrechtlich ggf. die Gesamthand als Zuwendende anzusehen ist – schenkungsteuerrechtlich der Bedachte auf Kosten der Gesamthänder bereichert. Zuwendende und damit auch neben dem Bedachten Steuerschuldner sind die vermögensmäßig entreicherten Gesamthänder (s. hierzu bereits oben).



Das Finanzamt kann also die Steuer ganz oder nur teilweise von einem, mehreren oder allen Gesamtschuldnern fordern. Es handelt sich somit um eine Ermessensentscheidung gem. § 5 AO. Aufgrund der Rechtsnatur der Schenkungsteuer als Bereicherungsteuer ist das Ermessen jedoch eingeschränkt: Bei der Auswahl des Steuerschuldners wird sich die Finanzbehörde bei Ausübung ihres pflichtgemäßen Ermessens zunächst **grundsätzlich an den Beschenkten** wenden, da dieser durch die Zuwendung bereichert wurde.

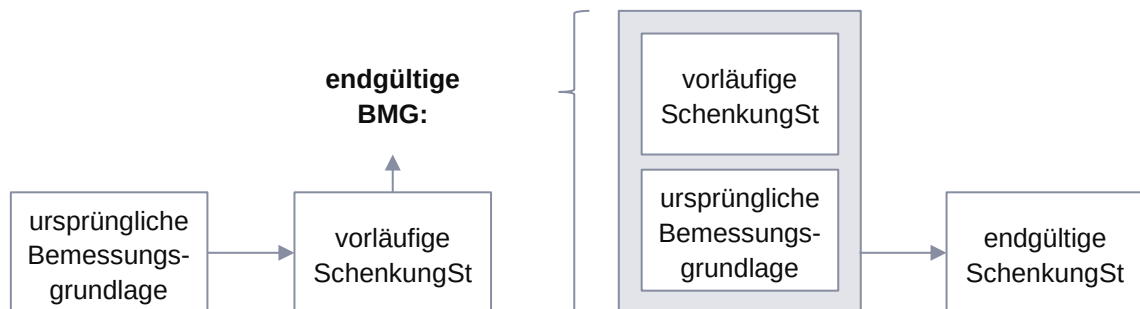
Nach dem Schenkungsrecht ist davon auszugehen, dass der Schenker dem Bedachten nur den Zuwendungsgegenstand verschaffen wollte und der Bedachte die Erwerbskosten, zu denen auch die Schenkungsteuer gehört, zu tragen hat. Der Beschenkte kann also, wenn er die Steuer bezahlt, vom Schenker keinen Ausgleich verlangen, während umgekehrt der vom Finanzamt in Anspruch genommene Schenker im Innenverhältnis einen vollen Ausgleich verlangen kann.



HINWEIS

Übernimmt der Schenker die Steuer oder verzichtet er nach Inanspruchnahme durch das Finanzamt auf den Ausgleich, liegt darin eine **zusätzliche Bereicherung** des Beschenkten. Zumindest im erstgenannten Fall ist **§ 10 Abs. 2 ErbStG** zu beachten, wonach die übernommene Steuer die Bemessungsgrundlage erhöht, die übernommene Steuer auf den erhöhten Erwerb selbst nicht mehr besteuert wird (vgl. hierzu das Beispiel in H E 10.5 ErbStH, bitte lesen!).

§ 10 Abs. 2 ErbStG



▶ Beispiel:

V schenkt seinem Sohn S ein vermietetes Geschäftshaus mit einem Steuerwert von 1.000.000 €. In der Übertragungsurkunde verpflichtet er sich, auch die ggf. anfallende Schenkungsteuer zu übernehmen.

Die von S zu entrichtende Steuer würde 90.000 € ($1.000.000 \text{ €} \cdot 9\% = 90.000 \text{ €}$, Steuer gem. § 19 Abs. 1 ErbStG 15 %) betragen. Die zusätzliche Bereicherung des S i. S. d. § 10 Abs. 2 ErbStG aufgrund der Übernahme der Schenkungsteuer durch V beträgt also 90.000 €. § 10 Abs. 2 ErbStG ordnet an, dass Bemessungsgrundlage der **endgültigen** Bereicherung $1.000.000 \text{ €} + 90.000 \text{ €} = 1.090.000 \text{ €}$ ist (Abrundung gem. § 10 Abs. 1 S. 6 ErbStG entfällt). Die endgültige Steuer beträgt 131.100 € (Steuer gem. § 19 Abs. 1 ErbStG 19 %, kein Härteausgleich gem. § 19 Abs. 3 ErbStG, vgl. H E 19 „Härteausgleich“ ErbStH).

2. Steuerhaftung gem. § 20 ErbStG

§ 20 ErbStG regelt nicht nur die Steuerschuldnerschaft, sondern auch die Steuerhaftung.



HINWEIS

*„Haftung“ bedeutet im Steuerrecht das Entstehenmüssen für eine **fremde** (Steuer-)Schuld mit **eigenem Vermögen** (anders also als im Zivilrecht, wo „Haftung“ das Entstehenmüssen für eine fremde oder eigene Schuld mit eigenem Vermögen bedeutet).*

2.1 Haftung des Nachlasses

Der Nachlass haftet gem. § 20 Abs. 3 ErbStG bis zur Auseinandersetzung (§ 2042 BGB) für die Steuerschuld der am Erbfall Beteiligten (also z. B. der Miterben). Das bedeutet, dass nicht nur das persönliche Vermögen der jeweiligen Steuerschuldner in Anspruch genommen werden kann, sondern auch der Nachlass selbst.

2.2 Haftung des unentgeltlichen Erwerbers

§ 20 Abs. 5 ErbStG ordnet eine Haftung desjenigen an, der den Nachlass oder Teile davon vom Steuerschuldner vor Entrichtung der Erbschaftsteuer unentgeltlich zugewendet bekommt. Die Haftung des Zuwendungsempfängers ist auf den Wert der Zuwendung beschränkt.

Da die Haftung des Zuwendenden in § 20 Abs. 5 ErbStG nicht geregelt ist, ergibt sich dessen Haftung aus den allgemeinen Regeln, also aus der AO (§ 69 AO i. V. m. §§ 34, 35 AO).

2.3 Haftung der Versicherungsunternehmen und Gewahrsamsinhaber

Da die Besteuerung von ins Ausland transferierten Nachlasswerten praktisch schwierig ist, bestimmt § 20 Abs. 6 ErbStG eine Haftung von Versicherungsunternehmen und Gewahrsamsinhabern (d. h. insbes. Banken), die vor Entrichtung oder Sicherstellung der Steuer die zu zahlende Versicherungssumme/Leibrente (§ 20 Abs. 6 S. 1 ErbStG) bzw. das Vermögen (§ 20 Abs. 6 S. 2 ErbStG) ins Ausland transferieren. Die Haftung ist beschränkt auf die Höhe des ausbezahlten Betrags. Dabei haften Versicherungsunternehmen verschuldensunabhängig, während Gewahrsamsinhaber nur bei vorsätzlichem oder fahrlässigem Handeln haften. Zu beachten ist die **Haftungsmindestgrenze** des § 20 Abs. 7 ErbStG, wonach § 20 Abs. 6 ErbStG nur bei Beträgen über 5.000 € pro Steuerfall anwendbar ist.

§ 20 Abs. 6 S. 2 ErbStG gilt nicht für Schenkungen (R E 1.1 S. 3 Nr. 8 ErbStR).

3. Anrechnung ausländischer Steuer § 21 ErbStG

Bei unbeschränkter Erbschaftsteuerpflicht nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG erstreckt sich die deutsche Erbschaftsteuer auf den gesamten, also auch ausländischen, Vermögensanfall (sog. **Weltvermögen**, R E 2.1 Abs. 1 S. 3 ErbStR). Soweit in dem Vermögensanfall Auslandsvermögen enthalten ist, kann es somit zu einer doppelten Besteuerung desselben Erwerbs kommen, wenn auf das Auslandsvermögen im Ausland, z. B. aufgrund des Belegenheitsprinzips, ebenfalls eine Steuer erhoben wird. Um dies zu vermeiden, regelt § 21 ErbStG, dass die **ausländische Erbschaftsteuer** unter bestimmten Voraussetzungen auf die deutsche Erbschaftsteuer **angerechnet** wird. Gem. § 1 Abs. 2 ErbStG gilt diese Regelung auch für Schenkungen unter Lebenden.

Die Anrechnung der ausländischen Erbschaftsteuer erfolgt nicht von Amts wegen, sondern nur auf **Antrag**. Wenn ein Antrag gestellt ist, besteht ein Rechtsanspruch auf Anrechnung (Gesetzeswortlaut: „ist ... **anzurechnen**“). Eine Frist für den Antrag gibt es nicht, er kann also bis zur Bestandskraft des Erbschaftsteuerbescheides gestellt werden.



Ein bestehendes **DBA** geht der Regelung des § 21 ErbStG vor. Doppelbesteuerungsabkommen bestehen aber zurzeit auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer nur mit wenigen Staaten. Sie gelten in einigen Fällen auch nicht für die Schenkungsteuer (vgl. hierzu die Übersicht in H E 2.1 „Doppelbesteuerungsabkommen auf dem Gebiet der Erbschaft- und Schenkungsteuer“ ErbStH mit dem Stand der Doppelbesteuerungsabkommen zum 1.1.2018).

Die Anrechnung ausländischer Erbschaftsteuer hängt im Einzelnen von folgenden Voraussetzungen ab:

- **Fehlen eines DBA** zur Erbschaft- und Schenkungsteuer,
- Vorliegen der **unbeschränkten Steuerpflicht** gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG
- Erwerb von **Auslandsvermögen**,
- **Belastung** mit einer der deutschen Erbschaftsteuer entsprechenden **ausländischen Steuer**,
- Auslandsvermögen unterliegt auch der **deutschen Steuer**,
- **Entstehung** der deutschen Steuer (§ 9 ErbStG) **innerhalb von 5 Jahren** nach Entstehung der ausländischen Steuer (in Fällen, in denen zunächst die deutsche Erbschaftsteuer und danach erst die vergleichbare ausländische Steuer entsteht, ist § 21 ErbStG aber ebenfalls anzuwenden, R E 21 Abs. 2 ErbStR),
- **Antragstellung** des Anrechnungsberechtigten.

§ 21 ErbStG betrifft nur **Auslandsvermögen**. Der Begriff und der Umfang des Auslandsvermögens bestimmt sich nach § 21 Abs. 2 ErbStG und ist unterschiedlich festgelegt, je nachdem, ob der Erblasser zur Zeit seines Todes oder der Schenker bei Ausführung der Schenkung Inländer war oder nicht.

- Erblasser/Schenker war **Inländer**: Der Begriff des Auslandsvermögens ist **eng auszulegen**. Es gelten **alle Vermögensgegenstände der in § 121 BewG genannten Art, die auf den ausländischen Staat entfallen**, sowie alle Nutzungsrechte an diesen Vermögensgegenständen als Auslandsvermögen.
- Erblasser/Schenker war kein **Inländer**: Der Begriff des Auslandsvermögens ist **weit auszulegen**. Es zählen **alle Vermögensgegenstände mit Ausnahme des Inlandsvermögens i. S. d. § 121 BewG** sowie alle Nutzungsrechte an diesen Vermögensgegenständen zum Auslandsvermögen.

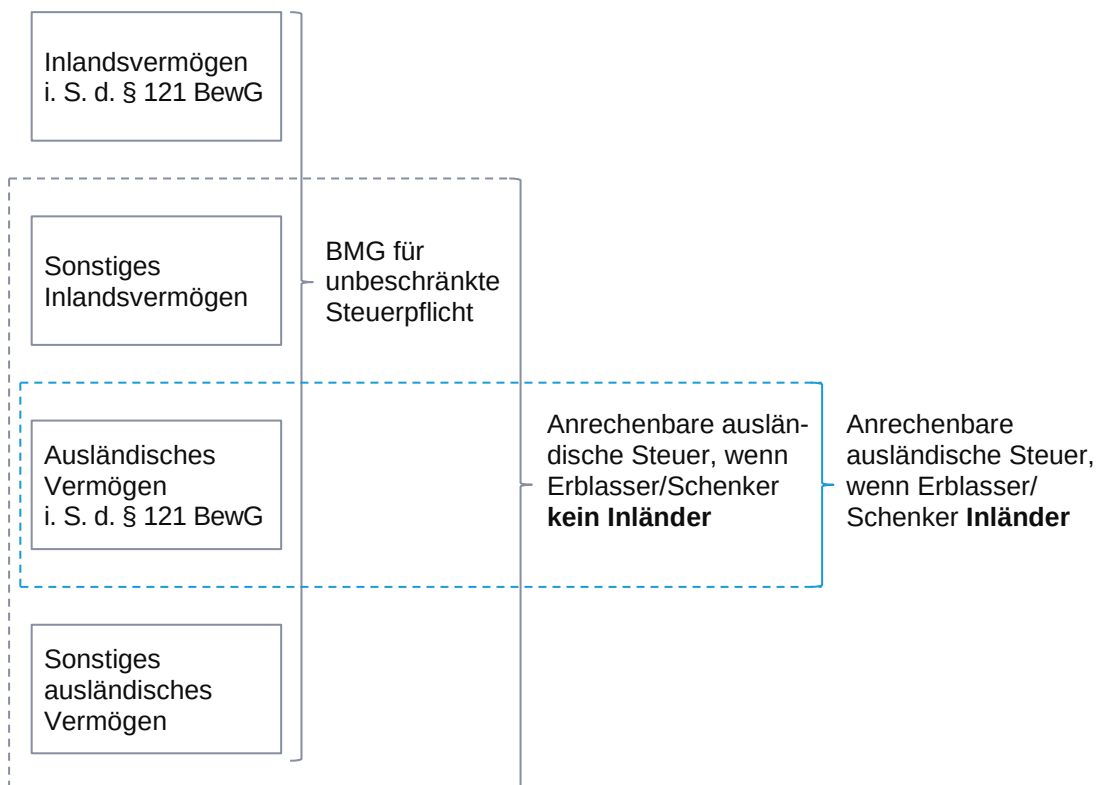
Die Unterscheidung ist darauf zurückzuführen, dass dann, wenn der Erblasser oder Schenker **Inländer** ist, ein umfassenderes Besteuerungsrecht beansprucht wird, indem der Vermögensbegriff und damit die auf dieses Vermögen entfallende ausländische anrechenbare Steuer eng gefasst werden. In diesem Fall soll das gesamte inländische und ausländische Vermögen erfasst werden, von dem – auf dem Wege der Anrechnung ausländischer Steuer – nur der ausländische Grundbesitz, das ausländische Betriebsvermögen und weitere ausländische Vermögensgegenstände i. S. d. § 121 BewG ausgenommen werden.

War der Erblasser oder Schenker **kein Inländer**, wird das deutsche Besteuerungsrecht eingeschränkt, und zwar auf dem Wege, dass der Begriff des Auslandsvermögens und damit das Anrechnungsvolumen erweitert werden. In diesem Fall wird sogar eine ausländische Steuer berücksichtigt, die einzelne im Inland befindliche Vermögensteile, etwa das Kapitalvermögen, erfasst, sofern die Gegenstände **nicht** im Katalog des § 121 BewG aufgeführt sind. Die Anrechnung wird somit nur bei Vermögensgegenständen ausgeschlossen, die bei einer beschränkten Steuerpflicht der deutschen Steuer unterlägen.

► **Beispiel:**

1. War der Erblasser **Inländer** und zu weniger als 10 % am Kapital einer ausländischen Kapitalgesellschaft beteiligt, würde die darauf entfallende ausländische Steuer also **nicht** angerechnet werden, weil eine derartige Beteiligung nach § 121 Nr. 4 BewG nicht zum Inlandsvermögen gehört. Wäre der Erblasser dagegen **Ausländer** gewesen, würde die Beteiligung zu dem zur Anrechnung führenden Auslandsvermögen gehören, weil die auf den ausländischen Staat entfallenden Vermögensgegenstände ohne Einschränkung dazuge-rechnet werden.
2. Im Rahmen einer Erbschaft erwirbt E jeweils ein Bankguthaben im Inland und im Ausland im Wert von 250.000 €. War der Erblasser **Inländer**, kommt eine Anrechnung ausländi-scher Steuer weder für das inländische noch für das ausländische Guthaben in Betracht. Zum begünstigten Auslandsvermögen gehören nur die auf das Ausland entfallenden Ver-mögensgegenstände i. S. d. § 121 BewG, nicht also ein ausländisches Kapitalvermögen. War der Erblasser **Ausländer**, kommt eine Steueranrechnung hinsichtlich beider Bankgut-haben in Betracht, weil zum begünstigten Auslandsvermögen das gesamte im Ausland belegene Vermögen sowie das im Inland befindliche Vermögen gehört, das nicht im Katalog des § 121 BewG erfasst ist.

► **ÜBERSICHT: UMFANG DER ANRECHNUNG GEM. § 21 ERBSTG**



Den Nachweis über die Höhe des Auslandsvermögens hat der Erwerber nach § 21 Abs. 3 ErbStG durch Vorlage entsprechender Urkunden zu führen, wobei ggf. eine beglaubigte Übersetzung in deutscher Sprache verlangt werden kann. Dabei trifft den Steuerpflichtigen bzgl. Vorgängen au-ßerhalb des Geltungsbereichs der AO eine erhöhte Aufklärungs- und Mitwirkungspflicht gem. § 90 Abs. 2 AO.

Besteht der steuerpflichtige Erwerb nur zum Teil aus Auslandsvermögen, ist nur der auf das Aus-landsvermögen entfallende Teil der deutschen Erbschaftsteuer anrechenbar. Durch die Anrech-nung der ausländischen Steuer soll nicht die deutsche Erbschaftsteuer gemindert werden, die auf den inländischen Vermögensanfall entfällt.



Nach § 21 Abs. 1 S. 2 ErbStG ist zur Berechnung des anrechenbaren Höchstbetrags der auf das Auslandsvermögen entfallende Teilbetrag der deutschen Erbschaftsteuer in der Weise zu ermitteln, dass die für das steuerpflichtige Gesamtvermögen einschließlich des steuerpflichtigen Auslandsvermögens sich ergebende Erbschaftsteuer im Verhältnis des **steuerpflichtigen Auslandsvermögens** zum **steuerpflichtigen Gesamtvermögen** aufgeteilt wird.



MERKE

$$\text{Anrechnungshöchstbetrag} = \text{dt. ErbSt} \times \text{stpfl. Auslandsvermögen} / \text{stpfl. Gesamtvermögen}$$

Bei der Ermittlung des steuerpflichtigen Auslandsvermögens und des steuerpflichtigen Gesamtvermögens werden solche Nachlassverbindlichkeiten abgezogen, die in **unmittelbarem Zusammenhang** mit den in- oder ausländischen Vermögensteilen stehen. Ein Abzug der Erbfallkostenpauschale nach § 10 Abs. 5 Nr. 3 ErbStG kommt daher nicht in Betracht.

► Beispiel:

Enrico Gonzalez lebte seit seiner Geburt in Spanien. Sein 30-jähriger Sohn Gustavo und Alleinerbe seines Vaters, lebt in Frankfurt/Main. Enrico Gonzalez hinterlässt seinem Sohn Inlandsvermögen (in D belegen), dessen stpfl. Wert 400.000 € beträgt, und Auslandsvermögen (in Spanien belegen) mit einem stpfl. Wert von 320.000 €, das mit einer Grundsuld in Höhe von 100.000 € belastet ist. Gustavo Gonzalez hat in Spanien für das dort belegene Vermögen bereits Erbschaftsteuer in Höhe von 24.000 € gezahlt. Spanien hat kein DBA mit Deutschland, das Regelungen zur Erbschaftsteuer enthält.

Gustavo Gonzalez ist Inländer i. S. d. § 2 Abs. 1 Nr. 1 S. 2 Buchst. a ErbStG. Der Erwerb unterliegt der unbeschränkten Erbschaftsteuerpflicht. Da mit Spanien kein ErbSt-DBA besteht, unterliegt auch das Auslandsvermögen dem Besteuerungsrecht der Bundesrepublik Deutschland.

Inlands- und Auslandsvermögen = Vermögensanfall	720.000 €
Nachlassverbindlichkeit, § 10 Abs. 5 Nr. 1 ErbStG	<u>./. 100.000 €</u>
Steuerpflichtiges Gesamtvermögen	620.000 €
Erbfallkostenpauschale, § 10 Abs. 5 Nr. 3 S. 2 ErbStG	<u>./. 15.000 €</u>
Bereicherung	605.000 €
Persönlicher Freibetrag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG	<u>./. 400.000 €</u>
Steuerpflichtiger Erwerb	205.000 €
ErbSt gem. § 19 Abs. 1 ErbStG, § 15 Abs. 1 Stkl. I Nr. 2 ErbStG, 11 %	22.550 €

Die anrechenbare spanische Erbschaftsteuer beträgt:

$$22.550 \text{ €} \times 220.000 \text{ €} / 620.000 \text{ €} = 8.002 \text{ €}$$

Da die tatsächlich gezahlte ausländische Steuer höher ist als der anrechenbare Höchstbetrag ist die ausländische Steuer nicht in voller Höhe anrechenbar. Es verbleibt eine von Gustavo Gonzalez zu entrichtende deutsche Erbschaftsteuer von (22.550 € ./. 8.002 € =) 14.548 €.

Die anzurechnende ausländische Steuer ist ebenso wie der Wert des steuerpflichtigen Erwerbs nach dem auf den Zeitpunkt der **Entstehung der deutschen Steuer** festgestellten amtlichen Devisenkurs umzurechnen (H E 21 „Maßgebender Umrechnungskurs“ ErbStH).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Steueranrechnung § 21 ErbStG – v11790

4. Kleinbetragsgrenze

Gemäß § 22 ErbStG ist keine Erbschaftsteuer festzusetzen, wenn die für den einzelnen Steuerfall festzusetzende Steuer den Betrag von **50 €** nicht übersteigt.

5. Besteuerung von Renten, Nutzungen und Leistungen gem. § 23 ErbStG



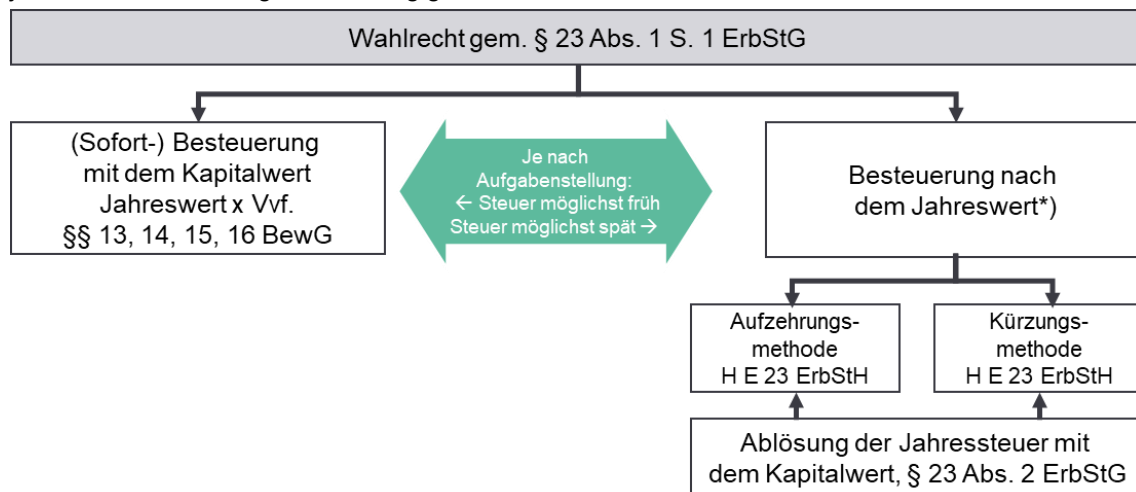
VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besteuerung nach § 23 ErbStG – v13358

5.1 Allgemeines

Der Erwerb von Renten oder anderen wiederkehrenden Nutzungen und Leistungen ist nach § 12 Abs. 1 ErbStG i. V. m. §§ 13 bis 16 BewG mit dem **Kapitalwert (= Jahreswert × Vervielfältiger)** zu bewerten. Nach diesem Kapitalwert ist die Steuer zu berechnen. Würde jedoch stets der Kapitalwert der Steuerberechnung zugrunde gelegt, so könnte dies insbesondere dann zu Härten führen, wenn der Berechtigte keine anderweitigen flüssigen Mittel zur Verfügung hat, die Steuer jedoch so hoch ist, dass er sie aus dem Jahreswert der Bezüge nicht entrichten kann oder ihm wie im Falle eines Wohnrechtes keine Liquidität zufließt.

§ 23 Abs. 1 ErbStG sieht daher ein **Wahlrecht** vor: Danach kann der Erwerber die Steuer statt **sofort vom Kapitalwert (= Sofortversteuerung)** wahlweise **jährlich im Voraus vom Jahreswert (= Jahresversteuerung)** der Bezüge entrichten. Sind mehrere Berechtigte vorhanden, hat jeder Rentenberechtigte unabhängig vom anderen das Wahlrecht.



Das Wahlrecht ist nicht fristgebunden, es kann also bis zur Bestandskraft der Veranlagung ausgeübt werden. § 23 ErbStG ist nur dann anwendbar, wenn die Steuer vom Kapitalwert von Renten oder anderen wiederkehrenden Nutzungen oder Leistungen zu entrichten ist. Ist Gegenstand eines Erwerbs nicht ein Rentenstammrecht, sondern eine in Raten zufließende Kapitalforderung oder nur einzelne Rentenleistungen, ist § 23 ErbStG nicht anwendbar.

► Beispiel zur Besteuerung nach dem Kapitalwert:

A hat in seinem Testament seine Schwester S (60 Jahre alt) mit einer lebenslänglichen monatlichen Rente in Höhe von 10.000 €, die sein Sohn und Alleinerbe zu zahlen hat, bedacht. S wählt die Sofortversteuerung.

Das Rentenstammrecht stellt ein Vermächtnis dar und unterliegt daher bei S als Erwerb von Todes wegen der Erbschaftsteuer (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG i. V. m. § 3 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG).



Als steuerpflichtiger Erwerb gilt die Bereicherung der E, soweit sie nicht steuerfrei ist (§ 10 Abs. 1 S. 1 und S. 2 ErbStG). Der Wert des Vermögensanfalls ist nach § 12 ErbStG zu bewerten. Danach sind Renten mit dem Kapitalwert anzusetzen (§§ 14-16 BewG). Der Kapitalwert errechnet sich wie folgt:

Jahreswert $\times$ Vervielfältiger = Kapitalwert

10.000 € $\times$ 12 $\times$ 13,791 1.654.920 €

BMF-Schreiben v. 9.12.2024, Beck'sche Steuererlasse **Nr. 200**, § 14)

./.. FB gem. § 16 Abs. 1 Nr. 5 ErbStG ./.. 20.000 €

Steuerpflichtiger Erwerb 1.634.920 €

Abrundung gem. § 10 Abs. 1 S. 6 ErbStG 1.634.900 €

ErbSt gem. § 19 Abs. 1 ErbStG, § 15 Abs. 1 Stkl. II Nr. 2 ErbStG, **30 %** **490.470 €**

5.2 Jahresversteuerung

Wird das Wahlrecht zur Jahresversteuerung ausgeübt, wird gem. § 23 Abs. 1 S. 2 ErbStG die Steuer nach dem Steuersatz erhoben, der sich nach § 19 Abs. 1 und 3 ErbStG für den **gesamten** Erwerb einschließlich des Kapitalwerts der Renten oder anderer wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen ergibt (ggf. nach Anwendung des Härteausgleichs gem. § 19 Abs. 3 ErbStG), d. h., der Wert des steuerpflichtigen Erwerbs ist zunächst so festzustellen wie im Normalfall.

Da jedoch nur der jeweilige Jahresbetrag erfasst wird, kann es vorkommen, dass dieser Jahreswert zunächst die Freibeträge gem. § 16 ErbStG und § 17 ErbStG nicht überschreitet. Die Jahressteuer wird in diesen Fällen erst erhoben, wenn die zustehenden Freibeträge aufgezehrt sind (sog. „**Aufzehrungsmethode**“).

► Beispiel zur Versteuerung nach dem Jahreswert:

Sachverhalt wie oben, jedoch wählt die S die jährliche Versteuerung.

Für den steuerpflichtigen Erwerb ergibt sich ein Steuersatz von **30 %** (s. o., sonst müsste zunächst der Steuersatz ermittelt werden!).

Die Jahressteuer beträgt somit 30 % von 120.000 € = **36.000 €**.

Sie wird erst erhoben, wenn der der Berechtigten zustehende Freibetrag gem. § 16 ErbStG in Höhe von 20.000 € aufgebraucht ist.

Im **ersten Jahr** ist zunächst der Freibetrag von 20.000 € zu berücksichtigen, vom verbleibenden Jahreswert der Rente in Höhe von 100.000 € (120.000 € ./.. 20.000 €) ist die Erbschaftsteuer mit **30 %** = 30.000 € zu erheben.

Ab dem **zweiten Jahr** ist die ErbSt **jeweils mit** (120.000 € $\times$ 30 %) **36.000 €** zu erheben.



HINWEIS

Falls die Freibeträge nach § 16 ErbStG und ggf. § 17 ErbStG höher sind als der Jahreswert der Rente, wird die Jahressteuer erst erhoben, wenn die dem Berechtigten zustehenden Freibeträge aufgebraucht sind. Es kann daher vorkommen, dass zunächst mehrere Jahre keine Erbschaftsteuer anfällt.

Statt der gezeigten sog. „**Aufzehrungsmethode**“ ist auf Antrag die sog. „**Kürzungsmethode**“ anzuwenden, bei der der Jahreswert in dem Maß zu kürzen ist, in dem der Kapitalwert durch den Freibetrag gemindert wird (H E 23 „Abzug persönlicher Freibeträge“ ErbStR).

Kürzungsquote: $20.000 \text{ €} / 1.654.920 \text{ €} \times 100 =$	1,21 %
zu versteuernder ungekürzter Jahreswert:	120.000 €
abzüglich 1,21 % von 120.000 €	<u>./. 1.452 €</u>
jährlich im Voraus zu versteuern	118.548 €
30 % von 118.548 €	35.564 €



PRÜFUNGSTIPP

Ist Gegenstand des Erwerbs sowohl Vermögen, das der Sofortversteuerung unterliegt, wie auch der Kapitalwert von Renten oder anderen wiederkehrenden Leistungen, werden die Freibeträge nach § 16 ErbStG und § 17 ErbStG vorrangig von dem Vermögen abgezogen, das der Sofortversteuerung unterliegt. Dasselbe gilt für die fiktive Ausgleichsforderung gem. § 5 Abs. 1 ErbStG (H E 23 „Abzug persönlicher Freibeträge“ ErbStH). Nur soweit danach ein Freibetragsrest verbleibt, finden Aufzehrungs- und Kürzungsmethode Anwendung.

5.3 Ablösung der Jahressteuer

Der Erwerber hat daneben gem. § 23 Abs. 2 ErbStG das Recht, die Jahressteuer (nicht den Jahreswert!) zum jeweils nächsten Fälligkeitstermin **mit ihrem Kapitalwert abzulösen**. Der Antrag ist bis zum Beginn des Monats zu stellen, der dem Monat vorausgeht, in dem die nächste Jahressteuer fällig wird. Für die Ermittlung des Kapitalwerts der abzulösenden Jahressteuer zum Ablösezeitpunkt sind die Vorschriften der § 13 und § 14 BewG anzuwenden. Der Ablösungsbetrag wird mittels gesonderten Steuerbescheids festgesetzt. Der Kapitalwert der Rente oder Leistung ist völlig unbeachtlich.

► Beispiel zur Ablösung der Jahressteuer:

Sachverhalt wie oben, jedoch stellt S rechtzeitig vor dem Fälligkeitstermin im Jahr 10 den Antrag auf Ablösung der Jahressteuer.

Im Zeitpunkt der Ablösung der Steuer ist S 70 Jahre alt. Zur Ermittlung des Ablösebetrages ist die Jahressteuer in Höhe von 36.000 € (Ermittlung s. o.) mit dem Vervielfältiger gem. Anl. zu § 14 BewG zu multiplizieren. Dieser beträgt für eine Frau im Alter von 70 Jahren (jedenfalls derzeit; an sich müsste der Vervielfältiger – ausgehend vom obigen Fall – nach der 10 Jahre später geltenden Sterbetafel bestimmt werden) 11,050 (BMF-Schreiben v. 9.12.2024, Beck'sche Steuererlasse Nr. 200, § 14).. Der Ablösebetrag beträgt somit $36.000 \text{ €} \times 11,050 = 397.800 \text{ €}$. Sie hat somit insgesamt 715.800 € ErbSt entrichtet (Jahr 01: 30.000 €, Jahr 02 bis 09: je 36.000 €, Jahr 10: 397.800 €).



PRÜFUNGSTIPP

Der Vorteil der jeweiligen Versteuerungsalternative hängt davon ab, ob der Erwerber kürzer oder länger lebt, als es der mittleren Lebenserwartung entspricht, da bei der Besteuerung nach dem Kapitalwert für die Höhe der Steuer die **mittlere Lebenserwartung** zur Zeit des Erwerbs maßgebend ist, während bei der Besteuerung nach dem Jahreswert die Steuer nach der **tatsächlichen Lebensdauer** erhoben wird.

Wird in der Aufgabenstellung verlangt, dass Steuern **möglichst spät** entrichtet werden sollen, so ist das Wahlrecht zur Jahresversteuerung auszuüben. Lautet die Aufgabenstellung dagegen, dass die Steuer **möglichst früh** bzw. nach **gesetzlicher Fälligkeit** entrichtet werden soll, ist der Erwerb mit dem Kapitalwert zu versteuern.



5.4 Korrekturvorschrift § 14 Abs. 2 BewG

Zu beachten ist ebenfalls § 14 Abs. 2 BewG: danach ist **auf Antrag** eine Berichtigung der festgesetzten ErbSt vorzunehmen, wenn eine nach § 14 Abs. 1 BewG mit dem Kapitalwert bewertete und versteuerte lebenslange Nutzung oder Leistung **durch Tod** des Berechtigten oder Verpflichteten wegfällt und die tatsächliche Lebensdauer des Berechtigten oder Verpflichteten gegenüber der bei der Ermittlung des Kapitalwertes zugrunde gelegten (statistischen) Lebenserwartung stark verkürzt ist.

► Beispiel zur Korrektur nach § 14 Abs. 2 BewG

A (50 J./männlich) hat im Wege eines Vermächtnisses eine lebenslange Rente zugewendet bekommen. Der Jahreswert beträgt 10.000 €. Im Zeitpunkt des Erwerbs beträgt der Kapitalwert der Rente $10.000 \text{ €} \times 14,919 = 149.190 \text{ €}$ (BMF-Schreiben v. 9.12.2024, Beck'sche Steuererlasse Nr. 200, § 14). Stirbt A zehn Jahre später, also mit 60 Jahren, hat die Rente mehr als 9 Jahre bestanden, eine Berichtigung nach § 14 Abs. 2 BewG scheidet aus. Stirbt A dagegen fünf Jahre nach dem Erwerb, hat die Rente nicht mehr als neun Jahre bestanden und es ist auf Antrag der Erben eine Berichtigung durchzuführen. Die Rente ist gem. § 12 Abs. 1 ErbStG i. V. m. § 13 Abs. 1 BewG und Tab. 6 zu § 13 Abs. 1 BewG (Erlass v. 9.9.2022, Beck'sche Steuererlasse Nr. 200 § 12/1) nach der tatsächlichen Laufzeit zu bewerten. Der Kapitalwert beträgt danach $10.000 \text{ €} \times 4,388 = 43.880 \text{ €}$. Der Abzug der Vermächtnisschuld als Nachlassverbindlichkeit beim Verpflichteten gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 ErbStG ist ebenfalls zu berichtigen.

6. Mehrfacher Erwerb desselben Vermögens § 27 ErbStG

Kommt es innerhalb kurzer Zeit zu **mehreren steuerpflichtigen Erbfällen innerhalb einer Familie**, vermeidet § 27 ErbStG eine unangemessen hohe Besteuerung des Familienvermögens. Bei mehrfachem Erwerb desselben Vermögens durch **Personen der Steuerklasse I** innerhalb von zehn Jahren sieht § 27 ErbStG eine gestaffelte Steuerermäßigung vor, um eine Mehrfachbesteuerung zu vermeiden.

Die Voraussetzungen des § 27 ErbStG können auch im Fall der Vor- und Nacherbschaft bzw. des Berliner Testaments erfüllt sein. Tritt die Nacherbfolge nicht durch den Tod des Vorerben ein, gilt gem. § 6 Abs. 3 S. 1 ErbStG die Vorerbfolge als auflösend bedingter, die Nacherbfolge als aufschiebend bedingter Anfall.

Treten Vor- und Nacherbfolge in diesem Fall innerhalb von zehn Jahren ein, ist § 27 ErbStG nicht anzuwenden, da der erste Erwerb (des Vorerben) nach Eintritt der Bedingung entfallen ist (R E 27 Abs. 3 ErbStR). Allerdings kann die vom Vorerben entrichtete Steuer gem. § 6 Abs. 3 S. 2 ErbStG auf die Steuer des Nacherben angerechnet werden.



HINWEIS

*§ 27 ErbStG ist nur anwendbar, wenn der Letzterwerb ein **Erwerb von Todes wegen** ist, nicht, wenn es sich bei dem Letzterwerb um eine Schenkung handelt. Er ist anzuwenden, wenn innerhalb von 10 Jahren vor dem Letzterwerb bereits ein steuerpflichtiger Erwerb **desselben** Vermögens stattgefunden hat. Dabei ist es gleichgültig, ob die Steuer des Vorerwerbs durch einen Erwerb von Todes wegen oder durch eine Schenkung ausgelöst wurde. Voraussetzung ist jedoch, dass sowohl der vorige Erwerber als auch der jetzige Erwerber der **Steuerklasse I** angehören. Ferner ist § 27 Abs. 3 ErbStG zu beachten.*

Zwischen dem ursprünglich erworbenen Vermögen und dem zuletzt erworbenen Vermögen muss zumindest **wirtschaftliche Identität** bestehen, wobei das Vermögen beim Zweiterwerb nicht in derselben Form bestehen muss wie beim Ersterwerb.

Werden im ersten Erwerb beispielsweise Aktien übertragen und beim Zweiterwerb der Erlös hieraus, ist dies unschädlich (→ Unterschied zu § 13 Abs. 1 Nr. 10 ErbStG).

Eine zwischen den beiden Erwerben eingetretene **Wertsteigerung** kann nicht in die Ermäßigung einbezogen werden, da das Vermögen im Umfang der Wertsteigerung gerade nicht mehrfach besteuert wird (R E 27 Abs. 1 S. 2 ErbStR). Ist zwischen beiden Erwerben eine **Wertminderung** eingetreten, darf nur der geminderte Wert im Zeitpunkt des Nacherwerbs einbezogen werden (R E 27 Abs. 1 S. 3 ErbStR).

► **Übungsfall:**

O schenkt seinem Sohn V im Jahr 01 Aktien (Streubesitz) mit einem Steuerwert von 500.000 €. V entrichtet hierfür Schenkungsteuer in Höhe von 11.000 €. Zweieinhalb Jahre später stirbt V. Alleinerbin wird dessen 30-jährige Tochter T. Die Aktien haben inzwischen einen Steuerwert von 900.000 €. Der Wert des übrigen Nachlasses beträgt 1.120.000 €. Die nachgewiesenen angemessenen Beerdigungskosten betrugen 20.000 €. Wie hoch ist die Steuer, die T entrichten muss?

► **Lösung:**

a) Steuer auf den Vorerwerb (Schenkung):

Kurswert Aktien	500.000 €
Persönlicher Freibetrag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG	<u>./. 400.000 €</u>
Steuerpflichtiger Erwerb, kein § 10 Abs. 1 S. 6 ErbStG	100.000 €
SchenkungSt gem. § 19 Abs. 1 ErbStG, § 15 Abs. 1 Stkl. I Nr. 2 ErbStG, 11 %	11.000 €

b) Steuer auf den Nacherwerb (Erwerb von Todes wegen):

Gesamterwerb (900.000 € + 1.120.000 €)	2.020.000 €
Beerdigungskosten (§ 10 Abs. 5 Nr. 3 ErbStG)	<u>./. 20.000 €</u>
Bereicherung	2.000.000 €
Persönlicher Freibetrag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG	<u>./. 400.000 €</u>
Steuerpflichtiger Erwerb, kein § 10 Abs. 1 S. 6 ErbStG	1.600.000 €
ErbSt gem. § 19 Abs. 1 ErbStG, § 15 Abs. 1 Stkl. I Nr. 2 ErbStG, 19 %	
Steuer vor Anwendung des § 27 ErbStG:	304.000 €

c) Ermäßigungsbetrag:

Ermäßigung nach § 27 Abs. 1 u. 2 ErbStG:	
40 % von 304.000 € × 500.000 € / 2.020.000 € =	30.099 €
höchstens jedoch nach § 27 Abs. 3 ErbStG	
40 % von 11.000 € =	4.400 €
Steuer nach Anwendung des § 27 ErbStG (304.000 € ./. 4.400 €):	299.600 €



Abwandlung: Der Steuerwert der Aktien betrug bei Tod des V nur noch 300.000 €:

a) Steuer auf den Vorerwerb (Schenkung):	11.000 €
b) Steuer auf den Nacherwerb (Erwerb von Todes wegen):	
Gesamterwerb (300.000 € + 1.120.000 €)	1.420.000 €
Beerdigungskosten (§ 10 Abs. 5 Nr. 3 ErbStG)	./. 20.000 €
Wert des Erwerbs	1.400.000 €
Persönlicher Freibetrag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG	./. 400.000 €
Steuerpflichtiger Erwerb, kein § 10 Abs. 1 S. 6 ErbStG	1.000.000 €
ErbSt gem. § 19 Abs. 1 ErbStG, § 15 Abs. 1 Stkl. I Nr. 2 ErbStG, 19 %	
Steuer vor Anwendung des § 27 ErbStG:	190.000 €
c) Ermäßigungsbetrag:	
Ermäßigung nach § 27 Abs. 1 u. 2 ErbStG:	
40 % von 190.000 € × 300.000 € / 1.420.000 € =	16.056 €
höchstens jedoch nach § 27 Abs. 3 ErbStG	
40 % von 11.000 € =	4.400 €
Steuer nach Anwendung des § 27 ErbStG (190.000 € ./. 4.400 €):	185.600 €



HINWEIS

Zu beachten ist bei Anwendung des § 27 ErbStG – der im Übrigen bislang noch nicht Gegenstand der Prüfung war –, dass Wertsteigerungen bzw. Wertminderungen nicht in die Begünstigung einzubeziehen sind, da diese Wertunterschiede **gerade nicht** einer mehrfachen Besteuerung unterliegen. Für die Ermittlung des Ermäßigungsbetrages ist daher immer nur der Teil des Steuerwertes zu berücksichtigen, der tatsächlich **mehrfach besteuert** wird. Bsp. Wertminderung:

Ersterwerb:

Steuerwert im
Zeitpunkt des
Ersterwerbs

Zweiterwerb:

Steuerwert im
Zeitpunkt des
Zweiterwerbs

Nur dieser Teil des Erwerbs wird mehrfach besteuert und ist bei der Berechnung der Ermäßigung zu berücksichtigen.

7. Stundung § 28 ErbStG

Neben der Regelung des § 222 AO enthält § 28 ErbStG eine spezielle Stundungsvorschrift für die Erbschaftsteuer.

§ 28 Abs. 1 ErbStG: Bei einem Erwerb von **begünstigtem Vermögen i. S. d. § 13b Abs. 2 ErbStG** von Todes wegen ist dem Erwerber nach § 28 Abs. 1 S. 1 ErbStG die auf das begünstigte Vermögen entfallenden Steuer **auf Antrag bis zu sieben Jahre** zu stunden, unabhängig davon, nach welcher Maßgabe (Regel- oder Optionsverschonung, Abschmelzmodell oder Verschonungsbedarfsprüfung) eine Steuer auf das begünstigte Vermögen entfällt.

Die Stundung erfolgt allerdings gem. § 28 Abs. 1 S. 2 ErbStG nur im ersten Jahr nach der Festsetzung der Steuer zinslos, danach erfolgt eine Verzinsung nach § 234 AO und § 238 AO.

Maßgeblich für die Stundung ist, dass die Lohnsummenklausel nach § 13a Abs. 3 ErbStG und die Behaltensfrist nach § 13a Abs. 6 ErbStG eingehalten werden. Mit einem Verstoß gegen die Lohnsummenklausel bzw. Behaltensfrist **endet** die Stundung und die Steuer wird sofort fällig (§ 28 Abs. 1 S. 5 ErbStG).

Die allgemeinen Stundungsregelungen nach § 222 AO bleiben nach § 28 Abs. 1 S. 4 ErbStG jedoch unberührt. Ist demnach eine Stundung nach § 28 ErbStG nicht möglich, kann eine solche nach § 222 AO in Betracht kommen.

§ 28 Abs. 3 ErbStG: Neben der Stundung nach Abs. 1 gewährt § 28 Abs. 3 ErbStG die Möglichkeit der Stundung für den **Erwerb von Grundbesitz**. Die Regelung erfasst sämtliche Fälle, in denen Grundbesitz zu **Wohnzwecken** genutzt wird, § 28 Abs. 3 S. 1 ErbStG. Insbesondere gehören hierzu auch Fälle, in denen das vom Erblasser oder Schenker genutzte Grundstück erst **nach** dem Erbfall oder der Schenkung zu Wohnzwecken vermietet wird.

Eine Stundung wird auf **Antrag** bis zu **zehn Jahre** gewährt, soweit der Erwerber die Steuer nur durch Veräußerung des zu Wohnzwecken genutzten Grundbesitzes aufbringen kann. Eine Stundung wird damit nicht gewährt, wenn bzw. soweit der Erwerber die ErbSt aus weiteren Erwerben oder aus eigenem Vermögen entrichten kann, oder wenn der Schenker die Schenkungsteuer übernommen hat bzw. als Gesamtschuldner herangezogen werden kann, wobei auch die Möglichkeit der Kreditaufnahme ausgeschöpft werden muss, R E 28 Abs. 7 S. 2 ErbStR. Bei Erwerben von Todes wegen erfolgt die Stundung zinslos, während bei Zuwendungen unter Lebenden die Zinsvorschriften der §§ 234 und 238 AO gelten.

Die Stundung **endet**, wenn der zu Wohnzwecken genutzte Grundbesitz veräußert wird, das Vermögen auf andere Weise auf einen Dritten übergeht oder die Wohnnutzung – etwa durch gewerbliche Nutzung des Gebäudes – dauerhaft aufgegeben wird, § 28 Abs. 3 S. 2 ErbStG. Die Aufgabe der Wohnnutzung ist bei einem Leerstand von mehr als 12 Monaten zu vermuten.

Ist der Grundbesitz **nicht** im Inland oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union belegen, so kann die Stundung nur gewährt werden, wenn in Bezug auf die Erbschaftsteuer ein Informationsaustausch mit diesem Drittstaat sowie die Möglichkeit der Beitreibung entsprechender steuerlicher Forderungen sichergestellt ist § 28 Abs. 3 S. 5 ErbStG.

8. Erlöschen der Steuer in besonderen Fällen § 29 ErbStG

Spezielle Gründe für das Erlöschen von Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis enthält § 29 ErbStG. Die Steuerpflicht für eine einmal ausgeführte Schenkung kann nicht dadurch beseitigt werden, dass der Vermögensgegenstand wieder zurückgeschenkt wird. Derartige **Rückschenkungen** stellen vielmehr erneute schenkungsteuerliche Vorgänge dar.

Wird allerdings ein notarieller Schenkungsvertrag über ein Grundstück **vor der Eintragung der Eigentumsänderung** ins Grundbuch durch privatschriftliche Vereinbarung aufgehoben, liegt mangels vollzogenem Eigentumserwerbs weder eine Rückschenkung des Grundstücks noch eine anderweitige Zuwendung seitens des ursprünglich Bedachten vor (BFH v. 24.7.2002, II R 33/01, BStBl II, 781).

§ 29 ErbStG regelt die Fälle, in denen eine Schenkung wieder herausgegeben werden muss. Als gesetzliche **Rückforderungsrechte i. S. d. § 29 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG** kommen insbesondere in Betracht:

- Nichtvollziehung einer Auflage (§ 527 Abs. 1 BGB)
- Verarmung des Schenkers (§ 528 Abs. 1 BGB)
- Ungerechtfertigte Bereicherung (§§ 812 ff. BGB, etwa nach Anfechtung, § 142 BGB)

In diesen Fällen erlischt die Schenkungsteuer mit Wirkung für die Vergangenheit (§ 29 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 ErbStG). Die Steuer erlischt ferner, wenn die Herausgabe des Geschenks in den Fällen des § 528 Abs. 1 BGB durch Geldzahlung abgewendet wird (§ 29 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG) oder wenn in den Fällen des § 5 Abs. 1 ErbStG oder § 5 Abs. 2 ErbStG unentgeltliche Zuwendungen auf die Ausgleichsforderung angerechnet worden sind (§ 29 Abs. 1 Nr. 3 ErbStG).



Die Steuer erlischt auch, soweit Vermögensgegenstände, die von Todes wegen oder durch Schenkung unter Lebenden erworben worden sind, **innerhalb von 24 Monaten nach dem Zeitpunkt der Entstehung der Steuer** dem Bund, einem Land, einer inländischen Gemeinde oder einer inländischen Stiftung zugewendet werden und die zusätzlichen Voraussetzungen des § 29 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG erfüllt sind.

Für die Zeit des Besitzes ist der Erwerber wie ein Nießbraucher zu besteuern (§ 29 Abs. 2 ErbStG).

9. Ermäßigung nach § 35b EStG

§ 35b EStG stellt eine Ermäßigungsvorschrift dar, die die Doppelbelastung mit ErbSt und ESt lindern soll. Voraussetzung ist, dass:

- bei der Ermittlung des Einkommens Einkünfte berücksichtigt worden sind,
- die im Veranlagungszeitraum oder in den vorangegangenen **vier** Veranlagungszeiträumen als Erwerb von Todes wegen der ErbSt unterlegen haben und
- ein Antrag auf Steuerermäßigung gestellt worden ist.

Diese Ermäßigung bestimmt sich nach dem Verhältnis, in dem die festgesetzte ErbSt zu dem Betrag steht, der sich ergibt, wenn dem steuerpflichtigen Erwerb (§ 10 Abs. 1 ErbStG) die Freibeträge nach den § 16 und § 17 ErbStG und der steuerfreie Betrag nach § 5 ErbStG hinzuge-rechnet werden. Typische Anwendungsfälle sind

- Veräußerungsgewinne (§ 14 EStG, § 16 EStG, § 17 EStG, § 18 Abs. 3 EStG, § 20 Abs. 2 EStG, § 23 EStG) und
- Forderungen aus einer betrieblichen Tätigkeit im Fall der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG, die erst nach dem Tod des Erblassers bezahlt werden.

► Beispiel:

Ein Nachlass mit einem Steuerwert von insgesamt 500.000 € enthält eine Forderung i. H. v. 100.000 €, die dem Alleinerben (= Sohn des Steuerpflichtigen, 40 J.) erst nach dem Besteuerungszeitpunkt zufließt und von diesem zu versteuern ist (SolZ bleibt aus Vereinfachungsgründen außer Ansatz).

a) Belastung mit ErbSt:

Bereicherung	500.000 €
./. persönlicher Freibetrag (§ 16 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG)	./. 400.000 €
Steuerpflichtiger Erwerb	100.000 €
ErbSt gem. § 19 Abs. 1 ErbStG, § 15 Abs. 1 Stkl. I Nr. 2 ErbStG	11.000 €

b) Belastung mit ESt:

zvE vor Berücksichtigung der Forderung	100.000 €	
darauf ESt		31.088 €
zvE nach Berücksichtigung der Forderung	200.000 €	
zusätzliche ESt		42.000 €
ESt vor Anwendung des § 35b EStG		73.088 €

c) Ermittlung Ermäßigungsbetrag:

Anteilige ESt der geerbten Forderung (100.000 € / 200.000 € × 73.088 €)	36.544 €	
Ermäßigungssatz: 11.000 € / 500.000 € =	2,2 %	
ESt-Ermäßigung § 35b EStG: 36.544 € × 2,2 %		./. 804 €
Endgültige ESt		72.284 €

10. Anzeige- und Mitteilungspflichten

Das Erbschaftsteuerrecht stellt durch vielfältige Mitteilungs-, Anzeige- und Erklärungspflichten sicher, dass die zuständigen Finanzbehörden umfassend über unentgeltliche Erwerbe informiert werden. Die Finanzverwaltung orientiert sich bei der Bearbeitung und Überwachung von Anzeigen an der „Allgemeinen Verwaltungsanweisung für die Erbschaft- und Schenkungsteuer“ (ErbStVA) v. 7.12.2017, BStBl. 2018 I S. 53).

Die gesetzlichen **Anzeigepflichten der Beteiligten** (Erben, Vermächtnisnehmer, Pflichtteilsberechtigte, Beschenkte usw.) sind in **§ 30 ErbStG** näher beschrieben. In bestimmten Fällen werden die Beteiligten von ihren Anzeigepflichten entlastet, wenn sichergestellt ist, dass die zuständige Erbschaftsteuerstelle zuverlässige Kenntnisse über die Erwerber und den Erwerb erlangt.

Die **Anzeigepflichten Dritter** sind u. a. in den **§§ 33 und 34 ErbStG** geregelt.

Es wird zwischen Anzeige- und Erklärungspflichten der Beteiligten und Anzeige- und Mitteilungspflichten Dritter unterschieden.

10.1 Anzeigepflichten für die Beteiligten

Beteiligte, also Erben, Beschenkte, Vermächtnisnehmer usw. müssen einen unentgeltlichen Erwerb **innerhalb von drei Monaten nach Kenntnis von dem Erwerb** der Erbschaftsteuerstelle des zuständigen Finanzamtes schriftlich anzeigen, § 30 Abs. 1 ErbStG, R E 30 ErbStR. Erbschafts- und Schenkungsteuererklärungen sowie dazugehörige Feststellungserklärungen sind dagegen nur auf Aufforderung des jeweils zuständigen Finanzamtes abzugeben.

Jeder der Erbschaftsteuer unterliegende **Erwerb von Todes wegen** ist vom Erwerber innerhalb der Drei-Monats-Frist anzuzeigen. Bei gesetzlicher Erbfolge obliegt dem Erwerber mangels Vorliegen einer Verfügung von Todes wegen stets eine Anzeigepflicht nach § 30 Abs. 1 ErbStG. Die Anzeigepflicht entfällt dagegen, wenn der Erwerb auf einer vor einem deutschen Gericht, einem deutschen Notar oder einem deutschen Konsul eröffneten Verfügung von Todes wegen beruht (Testament) und sich das Verhältnis des Erwerbers zum Erblasser unzweifelhaft ergibt (R E 30 Abs. 1 S. 2 ErbStR).

Erwerber sind trotz gerichtlicher, konsularischer oder notarieller Testamentseröffnung anzeigepflichtig, wenn zum Erwerb Auslandsvermögen oder sonstiger Grundbesitz, Betriebsvermögen oder Anteile an Kapitalgesellschaften gehören, welche nicht von Dritten gem. § 33 ErbStG anzuzeigen sind (R E 30 Abs. 1 S. 3 ErbStR).

► **Beispiel:**

Auslandskonten von inländischen Betrieben können nicht gem. § 33 ErbStG angezeigt werden. Sie sind daher von den Beteiligten anzuzeigen.

Bei **Schenkungen** muss grundsätzlich jeder Beschenkte und auch der Schenker die Schenkung anzeigen, § 30 Abs. 2 ErbStG. Keine persönliche Anzeigepflicht besteht, wenn die Schenkung gerichtlich oder notariell beurkundet worden ist (R E 30 Abs. 1 S. 4 ErbStR). In diesem Fall müssen inländische Gerichte, Notare oder deutsche Konsuln Anzeige erstatten (§ 34 Abs. 2 Nr. 3 ErbStG i. V. m. §§ 8, 9 ErbStDV).



HINWEIS

Neben der allgemeinen Anzeigepflicht gibt es noch besondere Anzeigepflichten der Beteiligten, z. B. Anzeige des Wegfalls der Stundungsvoraussetzungen oder Anzeige des Verstoßes gegen die Behaltenspflicht bei begünstigtem Betriebsvermögen (§ 13a Abs. 7 ErbStG) oder nach § 28a ErbStG.



10.2 Anzeigepflichten Dritter

Die **Anzeigepflichten Dritter** (Vermögensverwahrer, Vermögensverwalter, Versicherungsunternehmen) sowie die Anzeigepflichten der Gerichte, Behörden, Beamte und Notare sind in den §§ 33 und 34 ErbStG i. V. m. §§ 4 bis 11 ErbStDV geregelt.

Der **Inhalt der Anzeige** ist in § 30 Abs. 4 ErbStG aufgeführt.

10.3 Erbschaft-/Schenkungsteuererklärung

Das Finanzamt kann von jedem an einem Erbfall oder einer Schenkung Beteiligten ohne Rücksicht darauf, ob er selbst steuerpflichtig ist, die **Abgabe einer Erklärung** auf einem amtlichen Vordruck innerhalb einer von ihm zu bestimmenden Frist verlangen (§ 31 Abs. 1 S. 1 ErbStG). Die Frist muss gem. § 31 Abs. 1 S. 2 ErbStG mindestens einen Monat betragen. Ist ein Testamentsvollstrecker bestimmt, so ist die Erklärung gem. § 31 Abs. 5 ErbStG von diesem abzugeben.

Die **örtliche Zuständigkeit** des Finanzamtes richtet sich nach § 35 ErbStG. § 35 Abs. 3 ErbStG trifft eine Zuständigkeitsregelung für Schenkungen der noch ungeteilten Erbengemeinschaft. Aus Zweckmäßigkeitsgründen soll das Finanzamt, das den Erbfall bearbeitet und dabei Kenntnisse über den Wert der Nachlassgegenstände erlangt, auch für solche Schenkungen zuständig sein, die ein Miterbe bei der Erbauseinandersetzung dadurch ausführt, dass er einem anderen Miterben mehr aus dem Nachlassvermögen überlässt, als diesem nach seinem Erbanteil zusteht.

10.4 Festsetzungsfrist

Da für jeden der Erbschaftsteuer unterliegenden Erwerb eine Anzeige zu erstatten ist, beginnt die **Festsetzungsfrist** für die Erbschaftsteuer mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Anzeige bei der Finanzbehörde eingereicht wurde, spätestens jedoch mit Ablauf des dritten Kalenderjahres, das auf das Kalenderjahr folgt, in dem die Steuer entstanden ist (§ 170 Abs. 2 Nr. 1 AO). Da der Gesetzgeber vermeiden wollte, dass die Festsetzungsfrist abläuft, bevor der Erbfall dem Erben oder die Schenkung dem Finanzamt bekannt geworden ist, sind ergänzende Regelungen geschaffen worden.

Nach § 170 Abs. 5 Nr. 1 AO beginnt die Festsetzungsfrist bei einem Erwerb von Todes wegen nicht vor Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Erwerber Kenntnis von dem Erwerb erlangt hat, z. B. durch die Testamentseröffnung. Bei Schenkungen unter Lebenden beginnt die Festsetzungsfrist nicht vor Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Schenker verstorben ist oder die Finanzbehörde von der Schenkung Kenntnis erlangt hat (§ 170 Abs. 5 Nr. 2 AO). Erlangt das Finanzamt erst mehr als drei Jahre nach der Steuerentstehung Kenntnis von einer vollzogenen Schenkung im Sinne des § 170 Abs. 5 Nr. 2 AO, beginnt die Festsetzungsfrist mit Ablauf des Jahres der Kenntniserlangung (BFH-Urteil vom 6.6.2007 – II R 54/05, BStBl. II 2007, S. 954, BFHE 217, 393; der BFH hatte festgestellt, dass die Anlaufhemmung gem. § 170 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 AO [wegen der Steuererklärungspflicht] nicht zusätzlich zur Anlaufhemmung gem. § 170 Abs. 5 Nr. 2 AO anzuwenden ist).



HINWEIS

Der Eingang der Anzeigen beim zuständigen Finanzamt hat insbesondere Einfluss auf den Beginn der Festsetzungsverjährung. Je früher die Anzeigen eingehen, umso früher beginnt die Festsetzungsfrist für die Erbschaft-/Schenkungsteuer.

Die **Festsetzungsfrist** beträgt grundsätzlich **vier Jahre** (§ 169 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 AO).

III. BEWERTUNGSRECHT

1. Allgemeine Bewertungsgrundsätze

1.1 Aufgabe und Aufbau des Bewertungsgesetzes (BewG)

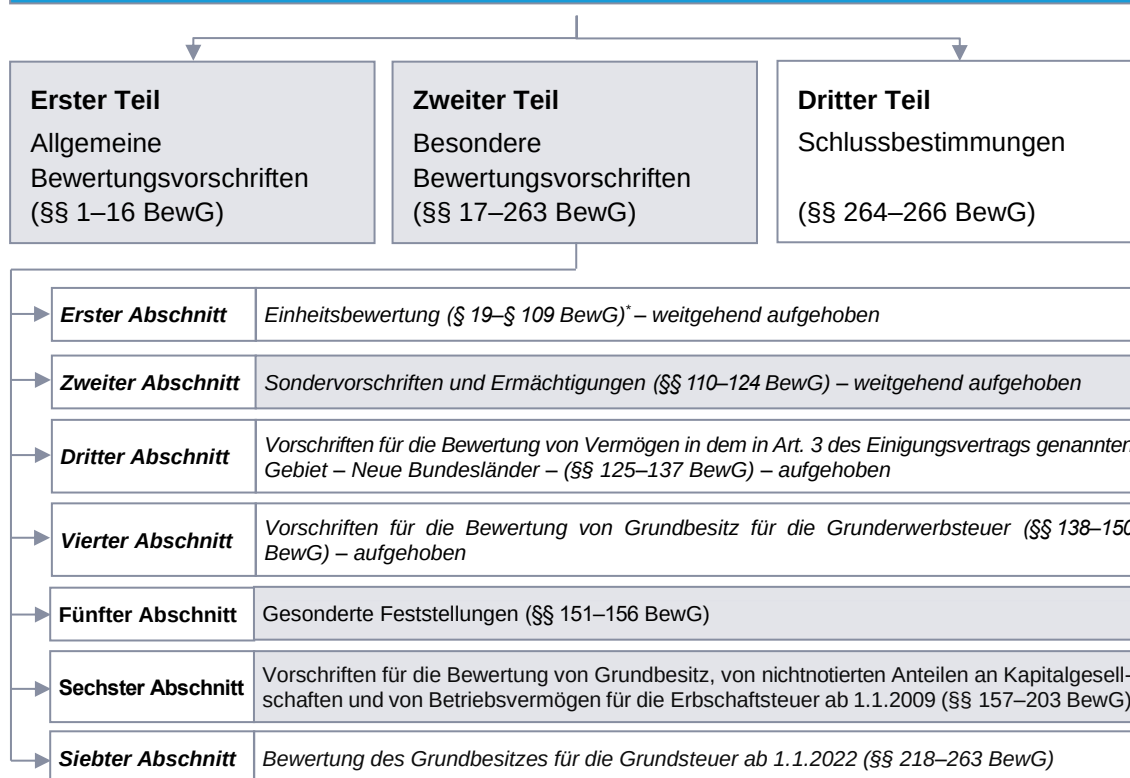
Bei vielen Steuerarten hängt die Höhe der Steuer vom Wert von Gütern ab, die nicht in Geld bestehen. Diese Güter müssen einheitlich bewertet werden, damit die in Geld zu zahlenden Steuern (vgl. § 3 Abs. 1 AO) berechnet und festgesetzt werden können. Die gesetzlichen Grundlagen hierfür liefert das Bewertungsgesetz (BewG).



HINWEIS

→ **Bewerten** heißt, den Wert eines Gutes in einem Geldbetrag auszudrücken.

BewG i.d.F. vom 2.12.2024



Gem. § 1 BewG gelten die Vorschriften des BewG für alle öffentlich-rechtlichen Abgaben. Ist in einem speziellen Steuergesetz eine andere Regelung getroffen, geht diese speziellere Vorschrift den Regelungen des Bewertungsgesetzes hinsichtlich der betroffenen Steuerart vor. Die Vorschriften des Zweiten Teils des BewG (Besondere Bewertungsvorschriften) gehen den Vorschriften des Ersten Teils des BewG (Allgemeine Bewertungsvorschriften) vor.

* Einheitswerte haben für die ErbSt keine Bedeutung, da ab 1.1.2009 für die Bewertung von Grundbesitz für Zwecke der ErbSt der Bedarfswert nach §§ 157 ff. BewG zu ermitteln ist. Die Vorschriften wurden zum 1.1.2025 weitgehend aufgehoben.



HINWEIS

Für Klausuraufgaben im Fach Erbschaftsteuer sind in erster Linie der Fünfte und der Sechste Abschnitt des Zweiten Teils des BewG relevant. Aus dem Zweiten Abschnitt kann § 121 BewG eine Rolle spielen.

Die Vorschriften des Ersten Teils sind also nur anwendbar, wenn weder

- in einem speziellen Steuergesetz (z. B. § 6 EStG) noch
- im Zweiten Teil des BewG passende Regelungen vorhanden sind (z. B. Bewertung von Grundbesitz gem. §§ 176 ff. BewG).

► **Beispiel:**

1. *Eine unverzinsliche Kaufpreisforderung ist für Zwecke der Einkommensteuer abzuzinsen. Da das EStG hierzu keine Regelungen enthält und auch im Zweiten Teil des BewG keine Regelung vorhanden ist, sind die Vorschriften des Ersten Teils des BewG maßgebend, hier § 12 Abs. 3 BewG.*
2. *Grundstücke sind für Zwecke der Einkommensteuer nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 2 EStG zu bewerten. Die für Grundstücke festgestellten Werte nach dem BewG haben für die Einkommensteuer insoweit keine Bedeutung, da das EStG eigene Bewertungsvorschriften enthält.*
3. *Grundbesitz ist für Zwecke der ErbSt nach den §§ 176 ff. BewG zu bewerten.*

1.2 Verhältnis von BewG und ErbStG

Da das ErbStG keine eigenen Bewertungsregeln enthält, bedient es sich der Bewertungsregeln des BewG. Das BewG ist damit für die Ermittlung der Bemessungsgrundlage (steuerpflichtiger Erwerb) maßgeblich. Gesetzestechisch erfolgt dies über den Verweis in § 12 ErbStG auf die entsprechenden Regelungen des Bewertungsgesetzes. Der § 12 ErbStG stellt den „Wegweiser“ in das BewG dar:

- Gem. **§ 12 Abs. 1 ErbStG** richtet sich die Bewertung nach den §§ 1 bis 16 BewG (allgemeine Bewertungsvorschriften), soweit nicht in den folgenden Absätzen eine gesonderte Regelung enthalten ist. Hierunter fällt insbesondere das übrige Vermögen (Forderungen, Hausrat, PKW, Schmuck, Sachleistungsansprüche, wiederkehrende Nutzungen/Leistungen).
- Gem. **§ 12 Abs. 2 ErbStG** sind **Anteile an Kapitalgesellschaften**, für die ein Wert nach § 151 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 BewG festzustellen ist (*bitte beachten: hierbei handelt es sich um Anteile, die nach § 11 Abs. 2 BewG zu bewerten sind, d. h. nicht an der Börse gehandelt werden*), mit dem festgestellten Wert anzusetzen.
- Gem. **§ 12 Abs. 3 ErbStG** ist **Grundbesitz** mit dem gem. § 151 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BewG festgestellten Wert anzusetzen.
- **§ 12 Abs. 4 ErbStG** regelt die Bewertung von Bodenschätzen, die nicht zu einem Betriebsvermögen gehören.
- **§ 12 Abs. 5 ErbStG** bestimmt die **Bewertung des Betriebsvermögens** über § 151 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BewG und verweist über § 157 Abs. 5 BewG auf die §§ 95 ff. BewG, § 109 Abs. 1 u. 2 BewG und § 11 Abs. 2 BewG und stellt damit die Zugangsnorm zum **vereinfachten Ertragswertverfahren gem. §§ 199 ff. BewG** dar.
- Gem. **§ 12 Abs. 6 ErbStG** ist der gem. § 151 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 BewG festgestellte Anteil am Wert anzusetzen, wenn zum Erwerb ein **Anteil an Wirtschaftsgütern und Schulden** gehört, die nicht zu den in § 151 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BewG genannten Werten gehören.
- Gem. **§ 12 Abs. 7 ErbStG** werden **ausländischer Grundbesitz** und **ausländisches Betriebsvermögen** mit dem gemeinen Wert gem. § 31 BewG angesetzt.



PRÜFUNGSTIPP

Klausurtechnisch wird diese Verknüpfung hergestellt, indem Sie bei der Bewertung immer von § 12 des ErbStG ausgehen: Gem. § 12 Abs. ... ErbStG i. V. m. § ... BewG Ansatz mit ... Damit begründen Sie die Wahl der entsprechenden Bewertungsvorschrift.

1.3 Die „wirtschaftliche Einheit“ als Bewertungsgegenstand

Bewertungsgegenstand ist nach dem Grundsatz des § 2 Abs. 1 S. 1 BewG die **wirtschaftliche Einheit**. Was als wirtschaftliche Einheit gilt, ist gem. § 2 Abs. 1 S. 3 BewG nach der Verkehrsauffassung zu entscheiden. Die kleinste Bewertungseinheit ist ein einzelnes Wirtschaftsgut. Wenn sich die wirtschaftliche Einheit aus mehreren Bestandteilen zusammensetzt, die demselben wirtschaftlichen Zweck dienen, so wird ihr Gesamtwert nicht durch Addition der Einzelwerte ermittelt, sondern durch eine unmittelbare Bewertung der gesamten wirtschaftlichen Einheit selbst. Man spricht insoweit vom „**Grundsatz der Gesamtbewertung**“.

► Beispiel:

1. Nach § 176 Abs. 1 Nr. 1 BewG gehören zum Grundvermögen der Grund und Boden, die Gebäude, die sonstigen Bestandteile und das Zubehör. Alles zusammen bildet bewertungsrechtlich die **wirtschaftliche Einheit Grundstück**. **Ertragsteuerlich** stellen der Grund und Boden, die Gebäude und ggf. die Außenanlagen jeweils selbständig zu bewertende Wirtschaftsgüter dar, die ertragsteuerlich jeweils unterschiedlich zu behandeln sind. Im Gegensatz dazu wird **bewertungsrechtlich** für die **wirtschaftliche Einheit des Grundvermögens** nur ein einziger Wert festgestellt, der diese Bestandteile insgesamt umfasst.
2. Bei der Bewertung von **Betriebsvermögen** im vereinfachten Ertragswertverfahren wird der Ertragswert aus den kapitalisierten Betriebsergebnissen abgeleitet und nicht durch Addition der Einzelwirtschaftsgüter.

Eine **Einzelbewertung** erfolgt nur, wenn dies ausdrücklich angeordnet wird.

► Beispiel:

Bei der Ermittlung des **Mindestwertes von Betriebsvermögen (Substanzwert)** ist gem. § 11 Abs. 2 S. 3 BewG jedes Wirtschaftsgut einzeln zu bewerten.

Die Einbeziehung mehrerer Wirtschaftsgüter in eine wirtschaftliche Einheit kommt nur unter folgenden Voraussetzungen in Betracht:

- Nach der Verkehrsanschauung sind die Wirtschaftsgüter als eine wirtschaftliche Einheit anzusehen (§ 2 Abs. 1 S. 2, 3 BewG);
- Sie gehören demselben Eigentümer (§ 2 Abs. 2 BewG).

1.4 Zurechnung der wirtschaftlichen Einheit

Die wirtschaftliche Einheit ist im Regelfall dem zivilrechtlichen Eigentümer zuzurechnen, § 39 Abs. 1 AO. Der Begriff des wirtschaftlichen Eigentümers (§ 39 Abs. 2 Nr. 1 AO), der bei den meisten Steuerarten gilt, hat dagegen für die Erbschaft- und Schenkungsteuer grundsätzlich keine Geltung.

► Beispiel:

1. Der Eigentümer und Vermieter eines großen Mietshauses hat von einem Nachbarn eine zusätzliche Grünfläche hinzugepachtet, auf der er Parkplätze und einen Kinderspielplatz eingerichtet hat. Zur wirtschaftlichen Einheit des Mietshauses gehören nur die im Eigentum des Vermieters stehenden Gebäude und Flächen, nicht jedoch die hinzugepachtete Fläche.



2. Ein Gewerbetreibender hat für seinen Betrieb mehrere Maschinen und ein Firmenfahrzeug gemietet. Zur wirtschaftlichen Einheit des Gewerbebetriebs gehören nur die im Eigentum des Inhabers stehenden Wirtschaftsgüter.

Gem. § 3 S. 1 BewG wird die Bewertung im Ganzen auch dann vorgenommen, wenn an einem Wirtschaftsgut mehrere Personen beteiligt sind. Das Wirtschaftsgut kann dabei im Bruchteilseigentum (bei Bruchteilsgemeinschaften) oder im Gesamthandseigentum (bei Gesamthandsgemeinschaften wie z. B. Erbengemeinschaften) stehen. Der im Ganzen ermittelte Wert ist den Beteiligten nach dem Verhältnis ihrer Beteiligung zuzurechnen, soweit nicht die Gemeinschaft an sich steuerpflichtig ist (§ 3 S. 2 BewG).

1.5 Bedingungen und Befristungen

1.5.1 Bedingte und befristete Rechtsgeschäfte

Die §§ 4 bis 8 BewG regeln die steuerliche Behandlung **bedingter** und **befristeter Rechtsgeschäfte**. Die Begriffe „Bedingung“ und „Befristung“ in den §§ 4 bis 8 BewG sind dem bürgerlichen Recht (§§ 158 bis 163 BGB) entnommen. Grundgedanke dieser Bestimmungen ist, dass der am Bewertungsstichtag bestehende tatsächliche Zustand maßgebend sein soll, dagegen Verhältnisse zunächst nicht berücksichtigt werden, von denen ungewiss ist, ob sie später eintreten.

Zur steuerlichen Behandlung bedingter und befristeter Rechtsgeschäfte gilt nach §§ 4 bis 8 BewG Folgendes:

- **Wirtschaftsgüter**, deren Erwerb vom Eintritt einer **aufschiebenden Bedingung** abhängt, werden gem. § 4 BewG bis zum Eintritt der Bedingung nicht berücksichtigt.
- **Wirtschaftsgüter**, die unter einer **auflösenden Bedingung** erworben sind, werden gem. § 5 Abs. 1 BewG bis zum Eintritt der Bedingung zunächst voll erfasst, jedoch nach § 5 Abs. 2 BewG mit der Maßgabe, dass bei Eintritt der Bedingung die Festsetzung der nicht laufend veranlagten Steuern (z. B. Erbschaftsteuer) auf Antrag zu berichtigen ist. Der Antrag ist bis zum Ablauf des Jahres zu stellen, das auf den Eintritt der Bedingung folgt.
- **Lasten**, deren Entstehung vom Eintritt einer **aufschiebenden Bedingung** abhängt, werden zunächst nicht berücksichtigt. Tritt die Bedingung ein, ist die Festsetzung der nicht laufend veranlagten Steuern (z. B. Erbschaftsteuer) gem. § 6 BewG i. V. m. § 5 Abs. 2 BewG **auf Antrag** zu berichtigen.

Für die Bewertung ist der Erlass vom 4.1.2023, BStBl. 2023 I S. 172 zu beachten, wonach für die Bewertung der Belastung der Wert **im Zeitpunkt des Eintritts der Bedingung** zu berücksichtigen ist, wenn es sich um Recht handelt oder einen Vermögensgegenstand, der nicht Gegenstand des belasteten Erwerbs war. Handelt es sich bei dem Vermögensgegenstand, auf den sich die Last bezieht, um einen Vermögensgegenstand, der Teil des belasteten Erwerbs war, so erfolgt die Bewertung auf den Zeitpunkt der Steuerentstehung für dessen Erwerb.

- **Lasten**, deren Fortdauer **auflösend bedingt** ist, werden bis zum Eintritt der Bedingung voll abgezogen. Tritt die auflösende Bedingung ein, wird die Festsetzung der nicht laufend veranlagten Steuern (z. B. Erbschaftsteuer) gem. § 7 BewG von Amts wegen berichtet.
- Wenn der Erwerb von Wirtschaftsgütern oder die Entstehung oder der Wegfall einer Last von einem Ereignis abhängt, bei dem der Zeitpunkt ungewiss ist (**befristeter Erwerb**), gelten gem. § 8 BewG die vorstehend dargestellten Grundsätze entsprechend.

► **Beispiel 1:**

*Rechtsanwalt Dr. Klug schenkt seinem Sohn Christian, der an der Universität München Rechtswissenschaften studiert, eine Eigentumswohnung. Die schenkweise Übertragung steht unter der **auflösenden Bedingung**, dass Christian die juristischen Staatsexamina mit Erfolg ablegt. Er hat die Eigentumswohnung an seinen Vater zurückzuübertragen, wenn er das Studium aufgibt. Vier Jahre nach der Schenkung gibt Christian das Jurastudium auf und wechselt an die Schauspielschule Falkenberg.*

Solange Christian Jura studiert, ist er aufgrund der ausgeführten schenkweisen Zuwendung Eigentümer der Eigentumswohnung. Mit der Aufgabe des Jurastudiums entsteht ein **Rücküberweisungsanspruch** des Vaters. Gem. § 5 Abs. 2 BewG ist die Besteuerung der Schenkung zu berichtigen, und zwar auf den tatsächlichen Wert des Erwerbs, der wie ein nach § 13 bis § 16 BewG zu bewertendes, vierjähriges Nutzungsrecht zu erfassen ist.

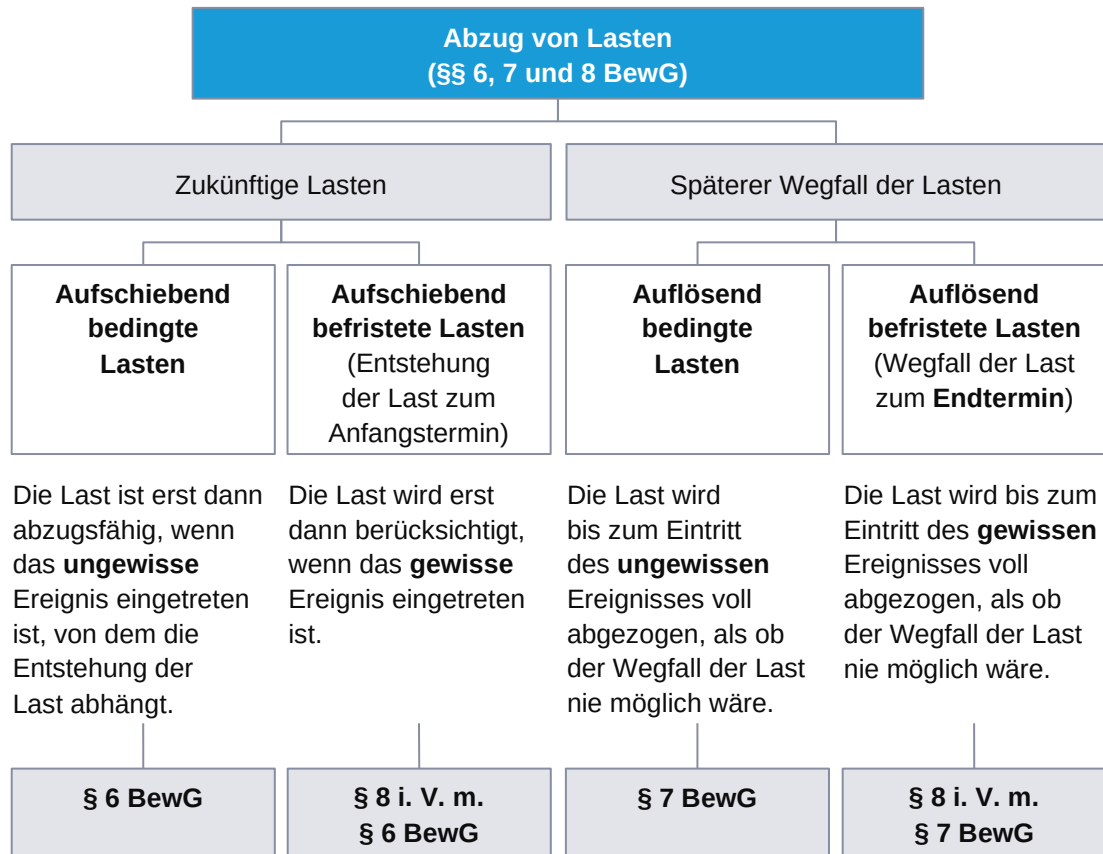
► **Beispiel 2:**

Albert Asam hat seinem Sohn und Alleinerben durch Vermächtnis zugunsten seiner 55-jährigen Schwester Anna die Verpflichtung auferlegt, eine lebenslange Rente mit monatlichen Zahlungen in Höhe von 1.250 € zu zahlen. Die Verpflichtung soll entfallen, wenn Anna sich wieder verheiratet. Zwei Jahre nach dem Tode des Erblassers erlebt Anna doch noch einen späten Frühling und heiratet.

Mit der Heirat ist die auflösende Bedingung eingetreten und die Verpflichtung zur Zahlung der Rente entfallen, die bei der Erbschaftsteuerveranlagung wie eine unbedingte, nach § 14 Abs. 1 BewG zu bewertende Last (§ 7 Abs. 1 BewG) berücksichtigt wurde. Gem. § 7 Abs. 2 BewG ist die nicht laufend veranlagte Erbschaftsteuer von Amts wegen entsprechend zu berichtigen und die Rentenverpflichtung nach ihrer tatsächlichen Laufzeit gem. § 13 Abs. 1 BewG zu berücksichtigen.

► **ÜBERSICHT: BEDINGUNGEN UND BEFRISTUNGEN**



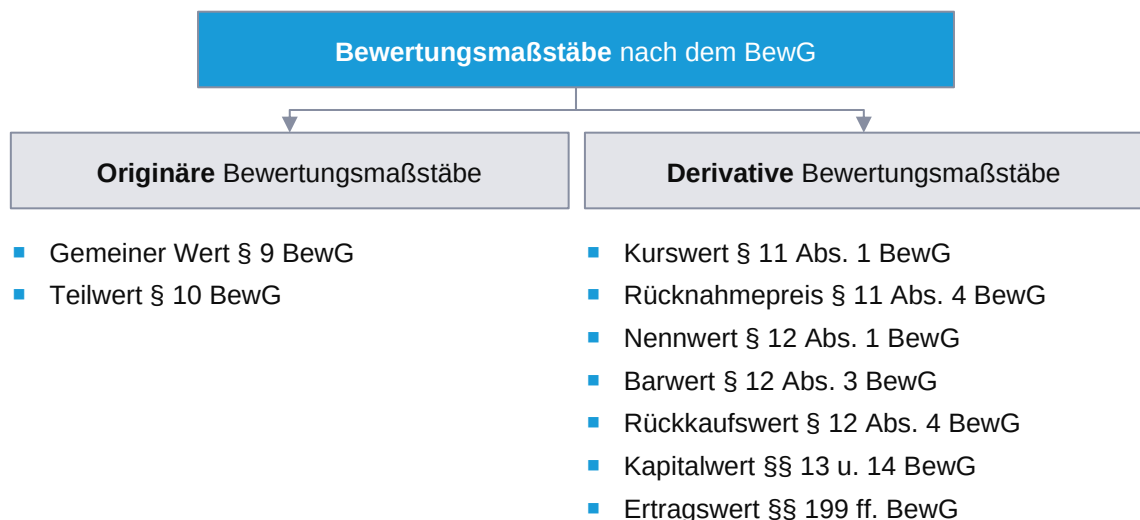


HINWEIS

Gegenstand der Prüfungsaufgabe 2023 waren Rentenverpflichtungen, die (durch den Tod der Vermächtnisnehmer) auflösend befristet waren. Zudem standen die Verpflichtungen jeweils unter einer aufschiebenden Bedingung.

1.6 Bewertungsmaßstäbe

Das BewG sieht eine ganze Reihe unterschiedlicher Bewertungsmaßstäbe vor. Dabei unterscheidet man die **ursprünglichen** Bewertungsmaßstäbe von den **abgeleiteten** Bewertungsmaßstäben:



1.6.1 Gemeiner Wert § 9 BewG

Grundsätzlich sind Wirtschaftsgüter bzw. wirtschaftliche Einheiten mit dem gemeinen Wert anzusetzen (§ 9 Abs. 1 BewG). Dies ist der Preis, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bei Veräußerung am Bewertungsstichtag erzielt werden kann (§ 9 Abs. 2 BewG).

Der gemeine Wert ist ein Bruttowert, eine eventuell im Veräußerungspreis enthaltene Umsatzsteuer ist mit zu berücksichtigen. Der gemeine Wert ist also in der Regel identisch mit dem **Verkehrswert**, dem Marktpreis, dem Veräußerungswert. **Ungewöhnliche oder persönliche Umstände** (z. B. Notverkauf oder Freundschaftspreis), die den Preis beeinflusst haben, sind gem. § 9 Abs. 2 S. 3 BewG nicht zu berücksichtigen. Hierzu zählen gem. § 9 Abs. 3 BewG auch Verfügungsbeschränkungen, die in der Person des Steuerpflichtigen oder eines Rechtsvorgängers begründet wurden.

► Beispiel:

Im Testament eines Briefmarkensammlers ist festgelegt, dass seine Sammlung nur in „befreundete Hände“ gelangen soll, falls sie veräußert wird. Die Witwe verkauft die Sammlung für 70.000 € an einen früheren Freund ihres Mannes, obwohl der Verkehrswert bei ca. 100.000 € liegt.

Obwohl der Kaufpreis nur 70.000 € betragen hat, beträgt der gemeine Wert der Sammlung 100.000 €, da nach § 9 Abs. 2 S. 3 BewG persönliche Verhältnisse bei der Bemessung des gemeinen Wertes nicht berücksichtigt werden dürfen.



PRÜFUNGSTIPP

*Eine Bewertung im eigentlichen Sinne werden Sie für den Fall, dass der gemeine Wert nach § 9 Abs. 1 BewG anzusetzen ist, nicht durchführen (können). Vielmehr ist der gemeine Wert in der Klausur vorgegeben. Ihre Aufgabe ist es, Anwendungsfälle der Bewertung mit dem gemeinen Wert zu erkennen. Ein Fall in den Steuerberaterprüfungen der vergangenen Jahre war die Bewertung gegenseitiger Sachleistungsansprüche mit dem gemeinen Wert nach R B 9.3 Abs. 1 ErbStR, zuletzt in der **Steuerberaterprüfung 2013, 2014, 2015 und 2022**.*

Grundsätzlich ist der **gemeine Wert der generelle Bewertungsansatz für Zwecke der Erbschaft-/Schenkungsteuer**. Er gilt über die Anwendung bei der Bewertung von Anteilen an Kapitalgesellschaften nach § 11 Abs. 2 BewG hinaus gem. § 109 Abs. 1 BewG auch für Betriebsvermögen, gem. § 162 Abs. 1 BewG für land- und forstwirtschaftliches Vermögen sowie gem. § 177 BewG für Grundbesitz. Hierzu enthält das BewG Vorgaben hinsichtlich der Ermittlung des gemeinen Wertes, so z. B. in den §§ 199 ff. BewG das vereinfachte Ertragswertverfahren für die Bewertung von Anteilen an Kapitalgesellschaften und Betriebsvermögen sowie in den § 177 ff. BewG die Bewertungsverfahren für die Ermittlung von Grundbesitzwerten.

1.6.2 Teilwert § 10 BewG

Wirtschaftsgüter, die einem Unternehmen dienen, werden in der Regel mit dem Teilwert bewertet (§ 10 S. 1 BewG). Der Teilwert ist der Betrag, den ein Erwerber des gesamten Betriebes im Rahmen des Gesamtkaufpreises für das einzelne Wirtschaftsgut entrichten würde, wobei von der Unternehmensfortführung auszugehen ist (§ 10 S. 3 BewG).

Da bei Bewertungen seit dem 1.1.2009 grundsätzlich ein an Verkehrswerten ausgerichteter Wert zu ermitteln ist, ist die Bewertungsvorschrift des § 10 BewG für Zwecke der Erbschaft- und Schenkungsteuer nicht mehr von Bedeutung.



2. Ausgewählte Bewertungsvorschriften

2.1 Kapitalforderungen und -schulden § 12 BewG

Die Finanzverwaltung hat die Einzelheiten zur Bewertung von Kapitalforderungen und Kapital-schulden im gleichlautenden Ländererlass vom 9.9.2022, BStBl. I 2022 S. 1351 geregelt, der in den Beck'schen Steuererlassen Nr. 200 zu § 12/1 abgedruckt ist und zahlreiche Beispiele und Tabellen zur Bewertung enthält (nachfolgend „Erlass“).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Bewertung von Forderungen und Schulden – Erlass vom 9.9.2022 – v11793

2.1.1 Grundsatz

Kapitalforderungen und -schulden sind gem. § 12 Abs. 1 BewG grundsätzlich mit dem **Nennwert** (= Zahlbetrag bei Fälligkeit) anzusetzen, sofern sie nicht unter § 11 BewG fallen und mit dem Kurswert anzusetzen sind. Kapitalforderungen und -schulden, die auf eine ausländische Währung lauten, sind nach dem Umrechnungskurs im Besteuerungszeitpunkt umzurechnen (R B 12.1 Abs. 5 ErbStR).



PRÜFUNGSTIPP

Bargeldbestände des Erblassers oder Schenkers sind in der Klausur nicht zu bewerten, da sie bereits einen Geldbetrag darstellen. Ausländisches Bargeld ist mittels des Briefkurses am Bewertungsstichtag umzurechnen.

Typische **Kapitalforderungen** sind bspw.

- Kaufpreis- oder Darlehensforderungen,
- Steuererstattungs- bzw. Abfindungsansprüche,
- Pflichtteils- und Vermächtnisansprüche,
- Zugewinnausgleichsansprüche,
- auf Geld gerichtete Ansprüche gegen Versicherungsunternehmen,
- der Gewinnausschüttungsanspruch gegenüber einer Kapitalgesellschaft, vorausgesetzt, der Gewinnausschüttungsbeschluss ist im Besteuerungszeitpunkt bereits gefasst,
- festverzinsliche Wertpapiere, Sparbriefe und Zerobonds (R B 12.3 ErbStR), bis 2012 auch Bundesschatzbriefe und Finanzierungsschätze (R B 12.2 ErbStR) sowie
- Einlagen von typisch stillen Gesellschaftern (R B 12.4 ErbStR).

Keine Kapitalforderungen sind demgemäß Forderungen, die nicht auf Zahlung in Geld gerichtet sind, wie z. B. Ansprüche auf Lieferung oder Übereignung von Gegenständen, Ansprüche auf Leistungen aus Werkverträgen oder Werk-Lieferungsverträgen und aus Dienst- und Arbeitsverträgen. Derartige (gegenseitige) **Sachleistungsansprüche** sind mit dem **gemeinen Wert gem. § 9 BewG** anzusetzen (vgl. R B 9.3 Abs. 1 ErbStR).



PRÜFUNGSTIPP

Sachleistungsansprüche als Gegenstand des Erwerbs waren schon häufiger Gegenstand der Prüfungsaufgabe.

2.1.2 Abweichende Bewertung

Abweichend vom Nennwert ist ein höherer oder niedrigerer Wert anzusetzen, wenn besondere Umstände vorliegen, die einen höheren oder niedrigeren Wert begründen. Besondere Umstände, die eine Bewertung abweichend vom Nennwert rechtfertigen, liegen gem. R B 12.1 ErbStR in folgenden Fällen vor (vgl. hierzu auch die Ausführungen in Tz. II.1.2 des Erlasses):

1. Bei **unverzinslichen** Kapitalforderungen oder -schulden, deren Laufzeit im Besteuerungszeitpunkt **mehr als ein Jahr** beträgt (diese sind mit dem Gegenwartswert (Barwert) anzusetzen: $(\text{Nennwert}/\text{Jahreswert}) \times \text{Vervielfältiger aus den Anlagen zum Erlass}$);
2. bei Kapitalforderungen oder -schulden, die
 - niedrig verzinst (unter 3 %) oder
 - hoch verzinst (über 9 %) sind **und**
 - deren Kündbarkeit für längere Zeit (d. h. für mindestens 4 Jahre) ausgeschlossen ist (Ansatz mit dem Barwert);
3. wenn **zweifelhaft** ist, ob eine Kapitalforderung in vollem Umfang durchsetzbar ist,
4. bei **uneinbringlichen Forderungen** (§ 12 Abs. 2 BewG).



HINWEIS

*Als ein Sonderfall der Bewertung einer Forderung abweichend vom Nennwert wird allgemein die Einlage eines **typisch stillen Gesellschafters** angesehen (vgl. R B 12.4 ErbStR). Die Bewertung einer hochverzinslichen typischen stillen Beteiligung war **Gegenstand der Prüfungsaufgabe 2015**. Bitte lesen Sie hierzu das Berechnungsbeispiel in H B 12.4 ErbStR. Die Bewertung einer niedrig verzinslichen Verbindlichkeit war **Gegenstand der Prüfungsaufgabe 2018**.*

Bei Ermittlung des Bar- bzw. Gegenwartswertes sind drei Arten von Forderungen zu unterscheiden (Anwendungsfall Darlehensforderung):

- Darlehen, die am Ende der Laufzeit in einem Betrag fällig werden → **Fälligkeitsdarlehen** bzw. endfällige Darlehen.
- Darlehen, die während der Laufzeit in gleichen Raten getilgt werden → **Tilgungsdarlehen**.
- Darlehen, die während der Laufzeit in Annuitäten getilgt werden, wobei der Zinsanteil abnimmt, während der Tilgungsanteil steigt → **Annuitätendarlehen**.

2.1.3 Bestimmung der Laufzeiten

Für die abweichende Bewertung unverzinslicher bzw. hoch- oder niedrig verzinslicher Kapitalforderungen oder Schulden ist zunächst die **Bestimmung der Laufzeit** erforderlich.

Fälligkeitsdarlehen: Bei Kapitalforderungen und -schulden, die **in einem Betrag getilgt** werden, ist die Laufzeit taggenau zu errechnen. Dabei wird das Kalenderjahr mit 360 Tagen, jeder volle Monat mit 30 Tagen gezählt. Der Monat, in dem der Fälligkeitstag liegt, wird mit der Anzahl der tatsächlichen Tage bis zur Fälligkeit, höchstens jedoch mit 30 Tagen gezählt (vgl. Erlass, Tz. II.2.1.1). Dabei wird der Besteuerungszeitpunkt als voller Tag mitgezählt. Ermittelt werden zunächst die vollen Jahre, dann die vollen Monate und zuletzt die Tage des letzten, nicht mehr vollen Monats. Maßgebend für die Bewertung sind die **Vervielfältiger in Tab. 1** des Erlasses.



► **Beispiel 1:**

Besteuerungszeitpunkt ist der 4.6.01. Zu bewerten ist eine Kapitalforderung, die in einem Betrag am 5.9.03 fällig ist.

Laufzeit der Kapitalforderung:

4.6.01 bis 3.6.03 = 2 Jahre

4.6.03 bis 3.9.03 = 3 Monate

4.9.03 bis 5.9.03 = 2 Tage

Gesamt: 2 Jahre, 3 Monate, 2 Tage

► **Beispiel 2:**

Besteuerungszeitpunkt ist der 18.6.01. Zu bewerten ist eine Kapitalforderung, die in einem Betrag am 5.9.03 fällig ist.

Laufzeit der Kapitalforderung:

18.6.01 bis 17.6.03 = 2 Jahre

18.6.03 bis 17.8.03 = 2 Monate

18.8.03 bis (fiktiv!) 30.8.03 = 13 Tage

1.9.03 bis 5.9.03 = 5 Tage

Gesamt: 2 Jahre, 2 Monate, 18 Tage

Tilgungsdarlehen: Bei Kapitalforderungen und -schulden, die in **Raten** getilgt werden, spricht man von Tilgungsdarlehen. Bei einer Forderung, die in gleichen Raten zu tilgen ist, ist der Barwert der einzelnen Raten auf den Besteuerungszeitpunkt zu ermitteln. Es ist daher die Summe der auf den Bewertungsstichtag abgezinsten Raten zu ermitteln. Dabei ist die Anzahl der tatsächlich pro Jahr gezahlten Raten unerheblich. Vielmehr geht der Gesetzgeber in § 12 Abs. 1 S. 2 BewG aus Vereinfachungsgründen von einer **mittelschüssigen Zahlungsweise** aus. Es wird also unterstellt, dass stets nur eine Rate zur Jahresmitte gezahlt wird, unabhängig davon, ob tatsächlich eine monatliche, vierteljährliche, halbjährliche oder jährliche Tilgung erfolgt. Dadurch wird verhindert, dass eine Vielzahl von einzelnen Barwerten zu ermitteln ist. Daher ist der Vervielfältiger in Tab. 2 des Erlasses nicht auf eine einzelne Rate oder den zu zahlenden Gesamtbetrag zu beziehen, sondern auf den Jahreswert, also die Summe der in einem Jahr gezahlten Raten (vgl. Erlass, Tz. II.2.1.2.).



HINWEIS

Ohne diese Vereinfachungsregel müsste jede einzelne Rate auf den Besteuerungszeitpunkt abgezinst werden und es käme je nach Zahlungsperiode (monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich) zu unterschiedlichen Barwerten.

Die Laufzeit ist anhand der zum Bewertungsstichtag noch offenen Anzahl an „Jahresleistungen“ nach folgender Formel zu bestimmen:



MERKE

Restlaufzeit = offene Forderung/Jahresbetrag der Tilgung (Jahresleistung)

► **Beispiel 1:**

E hinterlässt zum Besteuerungszeitpunkt 12.10.01 eine Verbindlichkeit in Höhe von 40.000 €, die in monatlichen Raten von 1.000 €, jeweils fällig am 1. eines Monats, getilgt wird (Tilgungsdarlehen).

Fälligkeit 1. Rate nach Besteuerungszeitpunkt: 1.11.01

Laufzeit: 40.000 €/Jahresleistung (12.000 €) = 3 ⅓ Jahre bzw. 3 Jahre u. 4 Monate.

► **Beispiel 2:**

w. o., allerdings sind im Besteuerungszeitpunkt 12.12.01 bereits zwei Raten à 1.000 € getilgt, also noch 38.000 € offen.

Laufzeit: 38.000 €/Jahresleistung (12.000 €) = 3 ⅓ Jahre bzw. 3 Jahre u. 2 Monate.

Ist die Laufzeit einer Kapitalforderung oder -schuld nicht datumsmäßig bestimmt, sondern durch das **Leben einer oder mehrerer Personen** bedingt, ist zur Berechnung der Laufzeit von der mittleren Lebenserwartung der betreffenden Personen nach der für die Bewertung maßgebenden **Sterbetafel** des Statistischen Bundesamtes auszugehen.

2.1.4 Bestimmung des maßgeblichen Vervielfältigers



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Bewertung von Fälligkeitsdarlehen – v11794

Bei der Bewertung von unverzinslichen Kapitalforderungen und Kapitalschulden, die in einem Betrag getilgt werden (**Fälligkeitsdarlehen**), sind die Vervielfältiger aus Tab. 1 zum Erlass anzuwenden. (Markieren Sie sich dies in der Überschrift zur Tabelle 1!).

► **Beispiel:**

Wie ist eine Kapitalforderung von 100.000 € am 1.1.01 zu bewerten, die unverzinslich ist und am 31.12.07 fällig wird?

Da das Darlehen in einer Summe fällig wird, handelt es sich um ein Fälligkeitsdarlehen. Eine unverzinsliche Kapitalforderung, deren Laufzeit mehr als ein Jahr beträgt, ist gem. § 12 Abs. 3 BewG mit dem Gegenwartswert anzusetzen. Die Laufzeit beträgt am 1.1.01 genau 7 Jahre:

Vervielfältiger für 7 Jahre (vgl. Erlass, Tab. 1)	0,687
Nennwert	100.000 €
Gegenwartswert	$0,687 \times 100.000 \text{ €} = 68.700 \text{ €}$

Die Forderung ist mit 68.700 € zu bewerten.

Forderungen bzw. Verbindlichkeiten, die in Raten getilgt werden (**Tilgungsdarlehen**), sind mit den Vervielfältigern der **Tab. 2** zu bewerten.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Bewertung von Tilgungsdarlehen – v11796

► **Beispiel 1:**

Ein günstiges Finanzierungsangebot verführt U dazu, sich einen neuen Wagen anzuschaffen. Der Kaufpreis beträgt insgesamt 54.000 €, den sie in 120 monatlichen Raten von 450 € tilgt. Als U verstirbt, hat sie genau die Hälfte der Raten für das unverzinsliche Darlehen bezahlt.

Da es sich um eine unverzinsliche Schuld handelt, deren Laufzeit noch mehr als ein Jahr beträgt, ist gem. § 12 Abs. 3 BewG i. V. m. **Tab. 2** des Erlasses abzuzinsen.



Jahresleistung: 12 x 450 €	5.400 €
Noch zu tilgen: 120 / 2 x 450 €	27.000 €
Verbleibende Monatsraten: 27.000 € / 5.400 € =	60 Raten
Verbleibende Laufzeit: 60 Raten / 12 Raten p. J. =	5 Jahre
Vervielfältiger gem. Tab. 2 für 5 Jahre	4,388
Die Forderung ist zu bewerten mit 5.400 € x 4,388	23.695 €

► **Beispiel 2:**

Wie ist eine Kapitalforderung von 50.000 € am 1.1.01 zu bewerten, die mit 13 % verzinst wird und lt. Vertrag von Seiten des Schuldners frühestens zum 31.12.08 kündbar ist?

Da das Darlehen in einer Summe fällig wird, handelt es sich um ein Fälligkeitsdarlehen. Es handelt sich um eine hoch verzinsliche Kapitalforderung, deren Kündbarkeit für längere Zeit ausgeschlossen ist, R B 12.1 Abs. 2 S. 3 ErbStR. Der Nennwert der Forderung ist um den jährlichen Zinsgewinn zu korrigieren. Hierzu ist der Differenzzinssatz zwischen dem tatsächlichen Zinssatz und dem Grenzzinssatz (9 %) zu berechnen. Von diesem Zinsgewinn ist der Kapitalwert zu bilden (sog. „Zinsdifferenzmethode“). Der (über den Zins von 9 % hinausgehende) Zinsgewinn beträgt vorliegend jährlich 4 % von 50.000 €, d. h. 2.000 €. Multipliziert mit dem entsprechenden Vervielfältiger für 8 Jahre aus **Tab. 2** des Erlasses in Höhe von 6,509 ergibt sich ein kapitalisierter Zinsgewinn von 13.018 €, der Wert der Forderung beträgt also im Besteuerungszeitpunkt insgesamt (50.000 € + 13.018 € =) 63.018 € (s. auch **Rechenbeispiel in Erlass, Tz. II.3.2.1 Bsp. 2**).

Ergibt sich bei der Bestimmung der Laufzeit eine unterjährige Laufzeit, muss anhand der Tabellen zum Erlass interpoliert werden. Dies gilt gleichermaßen für Fälligkeits- wie Tilgungsdarlehen.

► **Beispiel:**

Wie ist eine unverzinsliche Kapitalforderung von 10.000 € am 1.1.01 zu bewerten, die am 31.3.07 in einem Betrag fällig ist?

Die Laufzeit beträgt im Besteuerungszeitpunkt 6 Jahre und 3 Monate.

Vervielfältiger für 7 Jahre (Tab. 1):	0,6870
Vervielfältiger für 6 Jahre (Tab. 1):	0,7250
Differenz	./ 0,0380
davon $\frac{3}{12}$	./ 0,0095
Vervielfältiger für 6 $\frac{1}{4}$ Jahre:	0,725 - 0,0095 = 0,7155
Gegenwartswert der Forderung:	10.000 € x 0,7155 = 7.155 €



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Bewertung von Fälligkeitsdarlehen mit Interpolation – v11795



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Bewertung von Tilgungsdarlehen mit Interpolation – v11797



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Bewertung von Tilgungsdarlehen mit ansteigender Tilgung – v11798

2.1.5 Sonderfall: Aufschubzeit

Besteht ab dem Besteuerungszeitpunkt eine tilgungsfreie Zeit, die mehr als eine Ratenzahlungsdauer umfasst, spricht man von einer „**Aufschubzeit**“.

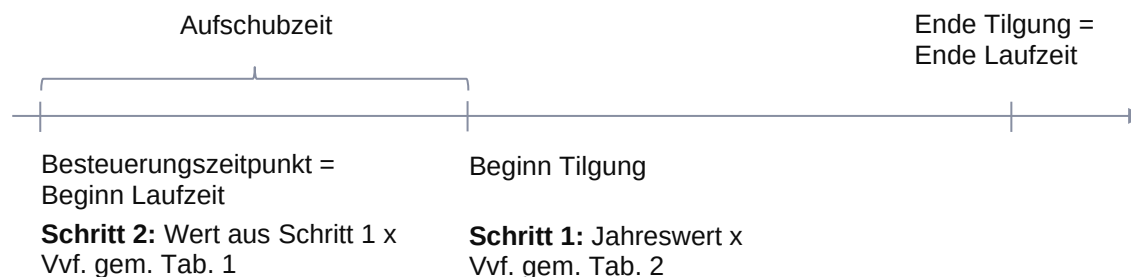


HINWEIS

Eine Darlehensschuld mit Aufschubzeit war Gegenstand der **Prüfungsaufgaben 2015, 2017, 2019, 2021 und 2024**.

Die Bewertung ist in diesem Fall in zwei Schritten vorzunehmen:

- **Schritt 1:** Ermittlung des Gegenwartswertes der Forderung auf den Zeitpunkt des Beginns der Tilgung durch Kapitalisierung des Jahreswertes mit dem Vervielfältiger gem. **Tab. 2** für den Tilgungszeitraum (Leistungsperiode).
- **Schritt 2:** Abzinsung des Gegenwartswertes aus Schritt 1 mit Vervielfältiger gem. **Tab. 1** für die Aufschubzeit (Stundungsperiode) = Gegenwartswert im Bewertungsstichtag.



► Beispiel:

Im Nachlass des K (Bewertungsstichtag 14.6.01) befindet sich eine Darlehensforderung über 34.000 €. K hat seinem Freund F ein unverzinsliches Darlehen gewährt, dass dieser in vierteljährlichen Raten in Höhe von 1.000 € zurückführen soll. Weiterhin ist vereinbart, dass die erste Rate am 20.9.02 fällig ist, die letzte Rate am 20.12.10.

Besteuerungszeitpunkt:	14.6.01
vierteljährliche Rate:	1.000 €
Fälligkeit der 1. Rate nach Besteuerungszeitpunkt:	20.9.02
Fälligkeit der letzten Rate:	20.12.10

Im Jahr 02 werden zwei Raten und in den Jahren 03 bis 10 werden jeweils vier Raten gezahlt; dies ergibt eine Anzahl von 34 zu leistenden Raten.

Laufzeit (34 Raten/4 Raten pro Jahr =): 8 Jahre, 6 Monate

In 01 werden drei Raten ausgelassen, in 02 zwei Raten, es liegt ein tilgungsfreier Zeitraum über fünf Raten vor:

Aufschubzeit 5 Raten x 3 Monate: 1 Jahr 3 Monate

Berechnung:

Vervielfältiger für 9 Jahre gem. Tab. 2: 7,143

Vervielfältiger für 8 Jahre: 6,509

Differenz: 0,634



davon $\frac{6}{12}$:	0,317
interpoliert:	$(6,509 + 0,317) = 6,826$
Jahreswert ($4 \times 1.000 \text{ €}$)	4.000 €
Barwert am 14.9.02 ($6,826 \times 4.000 \text{ €}$)	27.304 €
Abzinsungsfaktor für 2 Jahre (Tab. 1)	0,898
Abzinsungsfaktor für 1 Jahre	<u>0,948</u>
Differenz	- 0,050
davon $\frac{3}{12}$	- 0,013
Interpoliert ($0,948 - 0,013$)	0,935
Gegenwartswert am 14.6.01 ($0,935 \times 27.304 \text{ €} =$):	25.529 €



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Bewertung von Tilgungsdarlehen mit Aufschubzeit – v11799

2.1.6 Sonderfall: Betagte Forderungen

Die Steuer für Ansprüche, bei denen der Zeitpunkt des Eintritts des zur Fälligkeit führenden Ereignisses unbestimmt ist, entsteht nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a ErbStG – wie bei einer aufschiebend bedingten oder befristeten Forderung – erst mit dem Eintritt des Ereignisses, welches zur Fälligkeit des Anspruchs führt. Denn solche Ansprüche führen – anders als zu einem bestimmten Zeitpunkt fällige Ansprüche – noch nicht zu der von § 9 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a ErbStG vorausgesetzten wirtschaftlichen Bereicherung, deren Wert auf den Stichtag (Todestag) ggf. unter Abzinsung festgestellt werden kann.

Ist eine Forderung oder Schuld an das **Leben einer Person** gekoppelt (und damit zu einem unbestimmten Zeitpunkt fällig), ist zunächst die durchschnittliche Lebenserwartung der Person zu bestimmen (siehe BMF-Schreiben v. 28.10.2020, BStBl. I, S. 1048, Beck'sche Steuererlasse **Nr. 200** § 14/2). Die Abzinsung erfolgt dann anhand der Tab. 1 des Erlasses v. 9.9.2022.

► Beispiel:

Karlo gewährt seinem Bruder ein unverzinsliches Darlehen über 100.000 €. Das Darlehen ist bei Tod des Darlehensgebers Karlo fällig und an dessen Erben zurückzuzahlen. Im Zeitpunkt der Darlehensgewährung ist Karlo 62 Jahre alt. Wie ist das Darlehen zu diesem Zeitpunkt zu bewerten?

Es handelt sich um eine betagte Forderung, da der Fälligkeitszeitpunkt unbestimmt ist (hängt vom Tod des Karlo ab). Die verbleibende Lebenserwartung des Karlo beträgt lt. BMF v. 9.12.2024 noch 19,76 Jahre.

Das Darlehen ist mit dem Vervielfältiger gem. Tab. 1 des Erlasses zu bewerten mit:

Vervielfältiger. für 19 Jahre: 0,362

Vervielfältiger. für 20 Jahre: 0,343

Differenz $0,019 \times 0,76 = 0,014 \implies$ Vervielfältiger. $0,362 \text{ ./. } 0,014 = 0,348$

$100.000 \text{ €} \times 0,348 = 34.800 \text{ €}$

2.1.7 Sonderfall: Lebensversicherungen

Bei Lebensversicherungen ist zu unterscheiden zwischen

- Versicherungsansprüchen, die mit dem Tod des Versicherungsnehmers fällig werden und eine bestimmte Person begünstigen. Bei diesen begründet der Anspruch einen steuerpflichtigen Erwerb aufgrund Vertrag zugunsten Dritter gem. § 3 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG. Bei Einmalzahlungen handelt es sich um eine Kapitalforderung, die gem. § 12 Abs. 1 BewG mit dem Nennwert anzusetzen ist, wiederkehrende Ansprüche sind gem. §§ 13 u. 14 BewG mit dem Kapitalwert anzusetzen (**Gegenstand der Steuerberaterprüfung 2022**).
- Noch nicht fälligen Versicherungen, bei denen der Anspruch auf die Versicherungsleistung als aufschiebend bedingt außer Ansatz bleibt (§ 4 BewG). Bei den Lebens-, Kapital- und Rentenversicherungen besteht – im Gegensatz zu reinen Risikoversicherungen – neben diesem aufschiebend bedingten Anspruch ein unbedingtes Recht, bei einer vorzeitigen Kündigung des Vertrags einen Teil der geleisteten Beiträge aus dem vom Versicherer gebildeten Deckungskapital zurückzuerhalten. Noch nicht fällige Ansprüche werden deshalb nur erfasst, wenn das Versicherungsunternehmen bei vorzeitiger Auflösung des Versicherungsvertrags etwas erstattet, also auch vor Eintritt des Versicherungsfalles ein realisierbarer Wert – der **Rückkaufswert** – vorhanden ist. Dies ist bei Lebens-, Kapital- und Rentenversicherungen der Fall. Die Ansprüche sind Bestandteil des Nachlasses und mit dem Rückkaufswert zu erfassen, § 12 Abs. 4 BewG.

2.2 Wiederkehrende Nutzungen und Leistungen § 13 und § 14 BewG

2.2.1 Allgemeines

Wiederkehrende **Nutzungen** sind geldwerte Vorteile, die dem Berechtigten in periodischen Abständen aufgrund eines obligatorischen oder dinglichen Rechts aus (ihm fremden) Wirtschaftsgütern zufließen. Nutzungsrechte, die aus dem Eigentum resultieren, sind durch den Ansatz des Wirtschaftsgutes erfasst und abgegolten. Das Eigentum schließt das Recht der Nutzung ein.

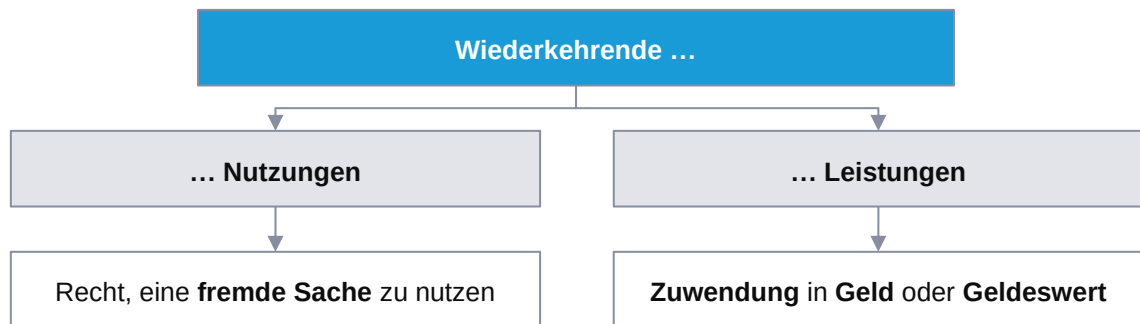


PRÜFUNGSTIPP

*Wiederkehrende Nutzungen kommen in Prüfungsaufgaben regelmäßig in Form von **Nießbrauchs- oder Wohnrechten** vor.*

Wiederkehrende **Leistungen** sind Vorteile, die dem Berechtigten losgelöst von einem materiellen Wirtschaftsgut als Ausfluss eines Schuldverhältnisses zufließen. Hauptanwendungsfall sind die **Renten** als laufende Bezüge in Geld oder Geldeswert, die der Empfänger für eine bestimmte Zeitdauer beanspruchen kann, so dass die Bezüge auf einem einheitlichen Stammrecht beruhen. Ein Rentenstammrecht kann auch gegeben sein, wenn ein klagbarer bürgerlich-rechtlicher Anspruch fehlt, der Empfänger aber mit Sicherheit mit dem fortlaufenden Bezug rechnen kann. So etwa die Versorgungszusage gegenüber der Witwe des Gesellschafters einer Personengesellschaft.

Die Finanzverwaltung hat die Einzelheiten zur Bewertung von wiederkehrenden Nutzungen und Leistungen im gleichlautenden Ländererlass vom 9.9.2022 geregelt, der in den Beck'schen Steuererlassen Nr. 200 zu § 12/1 abgedruckt ist und zahlreiche Beispiele und Tabellen zur Bewertung enthält (nachfolgend „Erlass“).



2.2.2 Bewertung

Für die Bewertung sind folgende wiederkehrenden Nutzungen/Leistungen zu unterscheiden:

- auf bestimmte Zeit (§ 13 Abs. 1 BewG),
- immerwährend (§ 13 Abs. 2 BewG),
- von unbestimmter Dauer (§ 13 Abs. 2 BewG),
- auf Lebenszeit einer Person (§ 14 BewG).

Für alle Gruppen von wiederkehrenden Nutzungen und Leistungen gilt als Bewertungsmaßstab grundsätzlich der **Kapitalwert**, in bestimmten Fällen der **gemeine Wert** (§ 13 Abs. 3 BewG, § 14 Abs. 4 BewG). Die Ermittlung des Kapitalwerts erfolgt durch Anwendung eines Vervielfältigers auf den Jahreswert der Nutzung/Leistung.

2.2.2.1 Jahreswert

Der **Jahreswert** ist gem. § 15 BewG zu ermitteln. Nach § 15 Abs. 1 BewG ist der Jahreswert für die Nutzung einer Geldsumme (bspw. bei der Bewertung einer unverzinslichen Forderung), sofern kein anderer Wert feststeht, mit 5,5 % anzusetzen.

Bei Nutzungen oder Leistungen, die nicht in Geld bestehen, z. B. **Wohnrechten**, ist der Jahreswert gem. § 15 Abs. 2 BewG mit den üblichen Mittelpreisen des Verbrauchsortes anzusetzen.

Bei Nutzungen oder Leistungen, die in ihrem Betrag ungewiss sind oder schwanken, z. B. **Nießbrauchsrechte**, ist als Jahreswert gem. § 15 Abs. 3 BewG der Betrag zugrunde zu legen, der in Zukunft im Durchschnitt der Jahre voraussichtlich erzielt werden wird.



PRÜFUNGSTIPP

Sollte Gegenstand der Prüfungsaufgabe die Bewertung eines Wohn- oder Nießbrauchsrechtes sein, müssen die entsprechenden Angaben im Sachverhalt vorgegeben sein.

Bei der Bestimmung des Jahreswertes von Nutzungen (**nicht** bei Leistungen!) ist § 16 BewG zu beachten. Danach darf der Jahreswert höchstens den Wert betragen, der sich ergibt, wenn der für das genutzte Wirtschaftsgut nach den Vorschriften des BewG anzusetzende Wert durch 18,6 geteilt wird. Dadurch soll sichergestellt werden, dass das Nutzungsrecht an einem Wirtschaftsgut nicht höher bewertet werden kann als das Eigentumsrecht selbst.

► Beispiel:

Für erbschaftsteuerliche Zwecke ist der Kapitalwert für ein Nießbrauchsrecht (Laufzeit im Besteuerungszeitpunkt: 20 Jahre) an einem Einfamilienhaus zu ermitteln. Der jährliche Reinertrag aus dem Grundstück beläuft sich auf 23.000 €, der Grundbesitzwert nach dem BewG beträgt 390.000 €. Gem. § 16 BewG ist der Jahreswert auf 20.968 € (390.000 € / 18,6) begrenzt. Er liegt unterhalb des Reinertrages und begrenzt diesen. Der Kapitalwert für das Nießbrauchsrecht beträgt somit 20.968 € × 12,279 (Tab. 6) = 257.466 €

2.2.2.2 Vervielfältiger

Der Kapitalwert bei wiederkehrenden **Nutzungen und Leistungen, die auf bestimmte Zeit** beschränkt sind, ergibt sich als Vielfaches des Jahreswertes, wobei der Vervielfältiger der Anlage 9a (entspricht der Tab. 6 zum Erlass) zum BewG zu entnehmen ist (§ 13 Abs. 1 BewG). Kennzeichnend für Nutzungen und Leistungen auf bestimmte Zeit ist, dass ihr **Ende kalendermäßig bestimmbar** ist.

► **Beispiel:**

Adam erhält eine Zeitrente von jährlich 10.000 €, die nach 10 Jahren endet. Der Anspruch ist gem. § 13 Abs. 1 BewG i. V. m. Tab. 6 mit $10.000 € \times 7,745 = 77.450 €$ zu bewerten.

Immerwährende Nutzungen/Leistungen werden mit dem 18,6-fachen des Jahreswertes bewertet. Immerwährende Nutzungen oder Leistungen sind solche, deren Ende von Ereignissen abhängt, von denen ungewiss ist, ob und wann sie in absehbarer Zeit eintreten (BFH-Urteil vom 11.12.1970, III R 1/69, BStBl II 1971, S. 386). Sie spielen in der Praxis keine große Rolle.

► **Beispiel:**

Ein Sportartikelhersteller in der Rechtsform einer juristischen Person des Privatrechts überlässt dem ortsansässigen Fußballklub e. V. ein Grundstück unentgeltlich zur Nutzung.

Nutzungen/Leistungen von unbestimmter Dauer sind mit dem 9,3-fachen des Jahreswertes anzusetzen (§ 13 Abs. 2 BewG). Nutzungen oder Leistungen von unbestimmter Dauer liegen vor, wenn das Ende der Nutzung oder Leistung an sich sicher, der Zeitpunkt der Beendigung jedoch ungewiss ist. Vgl. in diesem Zusammenhang auch die Regelung in § 10 Abs. 5 Nr. 3 ErbStG zur Bewertung von Grabpflegekosten. Diese sind mit dem „*Kapitalwert für eine unbestimmte Dauer*“ anzusetzen, was der Bewertung nach § 13 Abs. 2 BewG entspricht.



PRÜFUNGSTIPP

In der Prüfungsaufgabe kann es vorkommen, dass im Sachverhalt die jährlichen bzw. monatlichen Grabpflegekosten angegeben sind. Bedenken Sie bitte, dass Sie zunächst den Kapitalwert der Grabpflegekosten gem. § 13 Abs. 2 BewG ermitteln müssen, bevor Sie überprüfen können, ob die tatsächlich angefallenen Erbfallkosten gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 ErbStG höher oder niedriger sind als die Erbfallkostenpauschale von 15.000 €.

► **Beispiel:**

T verpflichtet sich, ihren Neffen N bis zum Ende seiner Berufsausbildung mit einem monatlichen Betrag von 1.000 € zu unterstützen. Am Bewertungsstichtag ist der Neffe 18 Jahre alt und besucht das Gymnasium. Anschließend will er Rechtswissenschaften studieren.

Es handelt sich um eine Leistung von unbestimmter Dauer, da sicher ist, dass die Berufsausbildung (irgendwann) endet, der Zeitpunkt steht jedoch noch nicht fest, so dass der Kapitalwert $111.600 € (= 12.000 € \times 9,3)$ beträgt.

Keine immerwährenden Nutzungen und Leistungen bzw. Nutzungen und Leistungen von unbestimmter Dauer liegen vor, wenn die Zahlungen auf das Leben einer Person abgestellt sind; hier handelt es sich um **lebenslängliche Nutzungen und Leistungen** (eine Sonderform einer Befristung gem. § 8 i. V. m. § 7 Abs. 1 BewG), deren Bewertung sich nach § 14 BewG richtet. Bei lebenslänglichen Nutzungen und Leistungen ergibt sich der Kapitalwert ebenfalls als Vielfaches des Jahreswertes.



► **Beispiel:**

T bezieht ihrerseits eine monatliche Rente von 2.500 €. Am Bewertungsstichtag ist sie 65 Jahre alt. Die Rente erlischt mit ihrem Tod.

*Es handelt sich um eine lebenslängliche Leistung, die nach § 14 Abs. 1 BewG mit 376.020 € zu bewerten ist ($2.500 \text{ € mtl. Rente} \times 12 = 30.000 \text{ € Jahreswert} \times 12,534$; Vervielfältiger gem. BMF-Schreiben v. 9.12.2024, Beck'sche Steuererlasse **Nr. 200**, § 14).*

2.2.3 „Besondere“ Renten

Neben dem Grundfall einer Zeit- oder Leibrente gibt es besondere Erscheinungsformen von Renten: Bei einer **verlängerten Leibrente bzw. Mindestzeitrente** handelt es sich um eine auf Lebenszeit des Berechtigten abgeschlossene Rente mit garantierter Mindestlaufzeit, bei der die Rentenleistungen nicht durch den Tod des Berechtigten vorzeitig enden. Für die Berechnung des Kapitalwertes ist der höhere Vervielfältiger anzuwenden, der sich bei einem Vergleich der Vervielfältiger für eine reine Zeitrente bzw. für eine reine lebenslängliche Rente ergibt.

Man spricht von einer **abgekürzten Leibrente bzw. Höchstzeitrente**, wenn neben der zeitlichen Begrenzung eine zusätzliche Begrenzung durch das Leben einer oder mehrerer Personen besteht. In diesem Fall wird der nach § 13 Abs. 1 BewG ermittelte Kapitalwert durch den Kapitalwert nach § 14 BewG begrenzt.



HINWEIS

*Die Bewertung einer abgekürzten Leibrente war Gegenstand der **Prüfungsaufgabe 2015**.*

► **Beispiel:**

Aufgrund eines testamentarischen Rentenvermöchnisses soll A (50 Jahre, männlich) für zehn Jahre jedes Jahr am 1.10. eine jährliche Rente von 15.000 € beziehen. Verstirbt A vor der letzten Zahlung, erlischt der Rentenanspruch.

Es handelt sich um eine abgekürzte Leibrente, bei der der Kapitalwert nach § 13 Abs. 1 BewG durch den Kapitalwert nach § 14 Abs. 1 BewG begrenzt ist. Der niedrigere der beiden Kapitalwerte ist anzusetzen.

*Kapitalwert **bestimmte** Laufzeit:*

$15.000 \text{ €} \times 7,745 \text{ (Vervielfältiger gem. Anlage 9a, Laufzeit 10 J.)} = 116.175 \text{ €}$

*Kapitalwert **lebenslange** Laufzeit:*

$15.000 \text{ €} \times 14,919 \text{ (Vervielfältiger gem. BMF-Schreiben v. 9.12.2024)} = 223.785 \text{ €}$

Der niedrigere Kapitalwert von 116.175 € ist anzusetzen (da die verbleibende Lebenserwartung von A noch ca. 30 Jahre beträgt und die Rente daher statistisch gesehen nach zehn Jahren enden wird). A kann gem. § 23 ErbStG die Jahresbesteuerung wählen.



PRÜFUNGSTIPP

In der Klausur wird es genügen, die Vervielfältiger zu vergleichen. Der Kapitalwert muss dann nur für den niedrigeren Vervielfältiger ermittelt werden.

Ist die Dauer einer lebenslänglichen Nutzung oder Leistung von der **Lebenszeit mehrerer Personen** abhängig, dann sind für die Bewertung das Lebensalter und das Geschlecht der Person maßgebend, für die sich der höchste Vervielfältiger ergibt, wenn das Recht mit dem Tode des zuletzt Sterbenden erlischt. Erlischt das Recht mit dem Tode des zuerst Sterbenden, so ist das Lebensalter und das Geschlecht der Person maßgebend, für die sich der niedrigste Vervielfältiger ergibt (§ 14 Abs. 3 BewG).

► **Beispiel:**

Einem Ehepaar steht eine gemeinsame Rente zu, die bis zum Tod des zuletzt Sterbenden jährlich 10.000 € beträgt. Der Ehemann ist im Bewertungszeitpunkt 70 Jahre, die Ehefrau 60 Jahre alt.

Für die Bewertung des Rentenanspruchs ist das Lebensalter der jüngeren Ehefrau maßgebend, da sich für sie nach Lebensalter und Geschlecht der höhere Vervielfältiger ergibt: Mann: 9,858; Frau: 13,791 (Vervielfältiger gem. BMF-Schreiben v. 9.12.2024).

Kapitalwert der Rente

gem. § 14 Abs. 3 BewG: $10.000 \text{ €} \times 13,791$:

137.910 €

Stehen einem Ehepaar zu Lebzeiten beider Ehegatten Ansprüche auf Renten oder andere wiederkehrende Nutzungen und Leistungen zu und vermindern sich diese nach dem Tod des Erstversterbenden, sind die Ansprüche mit den Vervielfältigern nach § 14 Abs. 1 BewG zu bewerten. Solange beide Ehegatten leben, ist davon auszugehen, dass jedem Ehegatten die Hälfte der gemeinsamen Rente zusteht. Auf diese Jahreswerte ist der niedrigere Vervielfältiger für die Ehegatten anzuwenden. Die dem überlebenden Ehegatten allein zustehende geminderte Rente ist mit der Differenz der Vervielfältiger anzusetzen.

► **Beispiel:**

E hat den Ehegatten M (70 Jahre/männlich) und F (60 Jahre/weiblich) eine lebenslängliche Rente vermacht. Der Jahreswert der Rente beträgt zu Lebzeiten beider Ehegatten 40.000 € und vermindert sich nach dem Tod des Erstversterbenden auf 30.000 €.

Der Kapitalwert der Rente beträgt (s. auch Rechenbeispiel in Tz. III.2.3 Bsp. 3 des Erlasses v. 9.9.2022):

Rentenanspruch M: $20.000 \text{ €} \times 9,858 =$	197.160 €
Rentenanspruch F: $20.000 \text{ €} \times 9,858 =$	197.160 €
$30.000 \text{ €} \times (13,791 \text{ ./. } 9,858)$	117.990 €
	512.310 €

M hat anteilig 197.160 €, F anteilig 315.150 € zu versteuern.



HINWEIS

Fragen rund um das Thema Rente – insbesondere mit Blick auf Ehegatten bzw. mehrere Berechtigte – waren in den letzten Jahren regelmäßig Gegenstand der Steuerberaterprüfung.

2.2.4 Berichtigung bei Wegfall

Wenn eine lebenslängliche Nutzung/Leistung nur eine bestimmte Zeit bestanden hat und ihr Wegfall auf dem Tod des Berechtigten oder Verpflichteten beruht, so ist die Festsetzung der nicht laufend veranlagten Steuern **auf Antrag** zu berichtigen, wenn die Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 BewG vorliegen. Bei Wegfall einer Last erfolgt die Berichtigung **von Amts wegen**. Von Bedeutung ist die Vorschrift insbesondere für die Erbschaftsteuer.

► **Beispiel:**

Susi Süß (64 Jahre) erhält seit dem 1.1.01 eine lebenslange Rente von 1.000 € monatlich. Am 30.11.03 verstirbt Susi.

Da die Rente nicht mehr als 7 Jahre bestanden hat, ist auf Antrag die Steuer gem. § 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 BewG nach der tatsächlichen Dauer (2 Jahre und 11 Monate) zu berechnen.



2.3 Nießbrauch

Im Rahmen der Generationennachfolge werden bei Übertragungen von Vermögenswerten häufig Nießbrauchsgestaltungen gewählt. Hauptanwendungsfälle sind dabei der **Vorbehaltsnießbrauch** und der **Zuwendungsnießbrauch**.

Ein Vorbehaltsnießbrauch liegt vor, wenn bei der **Übertragung eines Vermögensgegenstandes** das Recht zur Fruchtziehung an dem übertragenen Gegenstand bei dem bisherigen Eigentümer verbleibt. Der Vorbehaltsnießbrauch ist, da er eine Nutzungsaufgabe darstellt, als Belastung mit seinem Kapitalwert von dem Steuerwert der Zuwendung abzuziehen, R E 7.4 ErbStR.



HINWEIS

Um eine doppelte Berücksichtigung solcher Belastungen im Rahmen der Erbschaftsteuer zu verhindern, besagt § 10 Abs. 6b ErbStG, dass bereits bei der Ermittlung des gemeinen Wertes des Grundbesitzes berücksichtigte Belastungen nicht zusätzlich als Nachlassverbindlichkeit oder Duldungslast abgezogen werden können (R E 7.4 Abs. 1 ErbStG), vgl. auch Erlass v. 9.9.2022, Tz. III.1.

Der Kapitalwert des Nießbrauchs ist nach den §§ 13 bis 16 BewG zu ermitteln. Als Jahreswert ist der voraussichtliche Nießbrauchertrag nach dem Erkenntnisstand bei Vertragsabschluss zugrunde zu legen, soweit nicht der Jahreshöchstwert nach § 16 BewG greift.

► Beispiel:

Mit notariellem Vertrag übertrug V (Alter 69 Jahre) seinem Sohn S ein Zweifamilienhaus (steuerlich zutreffender Grundbesitzwert im Besteuerungszeitpunkt: 866.000 €) mit zwei gleich großen und gleichwertigen Wohnungen. An der Wohnung im 1. OG behielt V sich den lebenslangen Nießbrauch vor (Jahreswert: 25.000 €).

Bereicherung gem. § 10 Abs. 1 S. 1 ErbStG 866.000 €

abzüglich Kapitalwert des Nießbrauchs (R B 13 ErbStR):

Jahreswert: 25.000 €

Höchstbetrag des Jahreswerts gemäß § 16 BewG:

$866.000 \text{ €} / 2 \text{ WE} = 433.000 \text{ €} / 18,6 =$ 23.280 €

Begrenzung gem. § 16 BewG ist zu beachten.

Vervielfältiger für die Ermittlung des Kapitalwerts gem. BMF v. 9.12.2024:

$23.280 \text{ €} \times 10,169 =$./ 236.735 €

Freibetrag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG ./ 400.000 €

Steuerpflichtiger Erwerb 229.265 €

Abrundung gem. § 10 Abs. 1 S. 6 ErbStG 229.200 €

SchenkungSt gem. § 19 Abs. 1 ErbStG, § 15 Abs. 1 Stkl. I Nr. 2 ErbStG, 11 %: **25.212 €**

Ein Zuwendungsnießbrauch liegt vor, wenn der Eigentümer von Sachen oder Rechten einem Dritten das Recht auf Fruchtziehung oder Nutzung an diesen Sachen oder Rechten bestellt, **ohne das Eigentum** diesem Dritten **zu übertragen**, bzw. wenn der Eigentümer das belastete Objekt einer anderen Person als dem Nießbraucher überträgt.

Es handelt sich um eine Schenkung i. S. d. § 7 ErbStG an den Begünstigten, die gem. § 12 Abs. 1 ErbStG mit dem Kapitalwert nach §§ 12 bis 16 BewG zu bewerten ist.

IV. ÜBUNGSFALL

Zu beurteilen ist der Nachlass des am 1.10.2025 verstorbenen Gustav Gans. Gustav hinterlässt seiner Tochter (Alleinerbin) neben umfangreichem Grund- und Unternehmensbesitz verschiedene Forderungen und Verpflichtungen gegenüber Geschäftspartnern und Freunden:

- a) Als Starthilfe zur Eröffnung einer Kette von Smoothie-Shops hatte Gustav seinem Freund Erivan Essig ein Darlehen über 60.000 € gewährt. Nach der mit Handschlag besiegelten Vereinbarung sollte Erivan Essig das Darlehen ab dem 1.10.2026 in monatlichen Raten à 1.000 € zurückführen. Auf eine Verzinsung hatte Gustav großzügig verzichtet.
- b) Aus dem Erwerb eines Grundstücks hat Gustav eine Rentenverpflichtung in Höhe von 1.500 € monatlich zugunsten des Veräußerers Franz Fröhlich (60 Jahre/männlich), die bis zu dessen Lebensende, höchstens jedoch noch für 15 Jahre zu zahlen ist.
- c) Seiner Haushälterin Klara Reinlich (65 Jahre) hat er im Wege eines Vermächtnisses eine lebenslange Leibrente von monatlich 2.000 € zugewendet.

Bewerten Sie die in den Tz. a) bis c) dargestellten Sachverhalte und berechnen Sie die Steuer für Klara Reinlich unter Angabe der maßgeblichen Vorschriften. Gehen Sie bei c) auf mögliche Wahlrechte ein und berechnen Sie die Steuerzahlungen nach der Jahresversteuerung.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall ErbSt 03 – v14475

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL		Punkte	
		Soll	Ist
a) Forderung Erivan Essig			
Da das Darlehen in Raten zurückzuzahlen ist, handelt es sich um ein Tilgungsdarlehen. Die Laufzeit ist länger als ein Jahr und das Darlehen ist unverzinslich, daher erfolgt die Bewertung gem. § 12 Abs. 1 ErbStG i. V. m § 12 Abs. 1 BewG mit dem Barwert. Da die tilgungsfreie Zeit im Besteuerungszeitpunkt mehr als eine Ratenzahlungsdauer (1 Monat) umfasst, ist bei der Bewertung eine Aufschubzeit zu berücksichtigen: Zur Berechnung vgl. das Bsp. 3 in Tz. II.3.1.2 des Erlasses v. 9.9.2022, Beck'sche Steuererlasse Nr. 200, § 12/1		2	
Besteuerungszeitpunkt	1.10.2025		
Monatliche Raten	1.000 €		
2026 werden 3 Raten, in den Jahren 2027 bis 2030 werden jeweils 12 Raten und 2031 werden 9 Raten gezahlt; dies ergibt eine Anzahl von 60 zu leistenden Raten.			
Laufzeit: 60 Raten / 12 Raten pro Jahr =	5 Jahre	1	
2025 wären grundsätzlich 3 Raten zu zahlen gewesen und bis zur tatsächlichen Fälligkeit der ersten Rate 2026 wären es 9 Raten; es liegt also ein tilgungsfreier Zeitraum über 12 Raten vor.			
Aufschubzeit (12 Raten × 1 Monat = 12 Monate =)	1 Jahr	1	
Berechnung:			
Vervielfältiger für 5 J. (Tab. 2 des Erlasses)	4,388	1	
Jahreswert 1.000 € × 12	12.000 €		
Barwert am 1.10.2026: 4,388 × 12.000 € =	52.656 €	1	
<i>Hinweis: Der Barwert ist nun wie ein unverzinsliches endfälliges Darlehen auf den Besteuerungszeitpunkt abzuzinsen. Die Laufzeit beträgt 1 Jahr.</i>			
Abzinsungsfaktor für 1 J. (Tab. 1 des Erlasses)	0,948	1	
Gegenwartswert am 1.10.2025: 52.656 € × 0,948	49.918 €	1	
		8	



b) Rentenverpflichtung Franz Fröhlich			
Die Rentenverpflichtung ist als wiederkehrende Leistung mit dem Kapitalwert anzusetzen, § 12 Abs. 1 ErbStG i. V. m. §§ 13 ff. BewG. Es handelt sich um eine abgekürzte Leibrente (Höchstzeitrente), bei der der Kapitalwert nach § 13 Abs. 1 BewG durch den Kapitalwert nach § 14 Abs. 1 BewG begrenzt ist. Der niedrigere der beiden Kapitalwerte ist anzusetzen.		2	
Kapitalwert gem. § 13 Abs. 1 BewG i. V. m. Anl. 9a (entspricht Tab. 6): $12 \times 1.500 \text{ €} \times 10,314 = 185.652 \text{ €}$		1	
Kapitalwert gem. § 14 Abs. 1 BewG i. V. m. BMF v. 9.12.2024 (60 Jahre/männlich): $12 \times 1.500 \text{ €} \times 12,722$ → kleinerer Vervielfältiger ist maßgebend		1	
Der Kapitalwert der Rentenverpflichtung ist anzusetzen mit	185.652 €	1	
		5	
c) Leibrente Klara Reinlich			
Die Leibrente ist gem. § 12 Abs. 1 ErbStG mit dem Kapitalwert gem. § 14 Abs. 1 BewG i. V. m. BMF v. 9.12.2024 (65 Jahre/weiblich) anzusetzen: $12 \times 2.000 \text{ €} \times 12,534 =$	300.816 €	1	
Vermögensanfall bzw. Bereicherung	300.816 €		
Pers. Freibetrag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 7 ErbStG, Stkl. III	<u>./. 20.000 €</u>	1	
Steuerpflichtiger Erwerb	280.816 €		
§ 10 Abs. 1 S. 6 ErbStG	280.800 €	1	
ErbSt gem. § 19 Abs. 1 ErbStG, § 15 Abs. 1 Stkl. III ErbStG, 30 %	84.240 €	1	
Kein Härteausgleich gem. § 19 Abs. 3 ErbStG (s. H E 19 ErbStH), Sofortversteuerung			
Klara kann gem. § 23 Abs. 1 ErbStG statt der Sofortversteuerung auf Antrag die Jahresversteuerung wählen:			
Steuer im 1. Jahr (Aufzehrungsmethode):			
$24.000 \text{ €} ./. 20.000 \text{ €} = 4.000 \text{ €} \times 30 \% = 1.200 \text{ €}$		1	
Ab dem 2. Jahr:			
$24.000 \text{ €} \times 30 \% = 7.200 \text{ €}$		1	
Statt der Aufzehrungsmethode kann auf Antrag die Kürzungsmethode angewendet werden, H E 23 ErbStH.			
Die Jahressteuer kann auf Antrag abgelöst werden, § 23 Abs. 2 ErbStG.		1	
		7	
GESAMTPUNKTZAHL		20	



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!